РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Дело № 1-179/2022

Номер дела: **1-179/2022**

УИН: **25RS0035-01-2022-000146-90**

Дата начала: **18.01.2022**

Дата рассмотрения: **21.11.2022**

Суд: **Шкотовский районный суд Приморского края**

Судья: **Федорова Елена Владимировна**

Статьи УК: **111**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Лыков О.В.		
ПРОКУРОР	Горбатенко А.В.		
	Фролов Игорь Дмитриевич	Статьи УК: 111	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Ругин Ярослав Андреевич	Статьи УК: 111	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Лисин Андрей Алексеевич	Статьи УК: 111	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			18.01.2022
Передача материалов дела судье			19.01.2022
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		20.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	26.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	17.02.2022

Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	06.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	29.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО	04.05.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	11.05.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	27.05.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	04.07.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	23.08.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	02.09.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	05.09.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	06.10.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	07.10.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	09.11.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	11.11.2022
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора		18.11.2022
Судебное заседание	Постановление приговора		21.11.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			09.12.2022
Дело оформлено			19.05.2023

Акты

№

25RS0035-01-2022-000146-90

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 ноября 2022 года город Большой Камень

Шкотовский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Федоровой Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощниками судьи ФИО17, ФИО18, секретарем судебного заседания ФИО19,

с участием государственных обвинителей – ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24,

подсудимого ФИО3 и его защитника ФИО25,

подсудимого ФИО4 и его защитника ФИО50,

подсудимого ФИО16 И.Д. и его защитников ФИО26, ФИО27, ФИО28,

потерпевшего ФИО9 К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Шкотовского районного суда уголовное дело в отношении

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, военнообязанного, холостого, имеющего на иждивении малолетних детей, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>1, работающего в ООО «СигмаМаринТехнолоджи» мастером обработки, военнообязанного, ранее не судимого, копию обвинительного заключения получившего ДД.ММ.ГГГГ,

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, холостого, имеющего на иждивении малолетних детей, зарегистрированного по адресу: <адрес>1, проживающего по адресу: <адрес>, работающего в ООО «ЖелДорСтройИнвест» монтером пути, военнообязанного, ранее не судимого, копию обвинительного заключения получившего ДД.ММ.ГГГГ,

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с неполным средним образованием, работающего в АО «РЖД» монтером путей, военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении братьев и мать, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>1, ранее не судимого, копию обвинительного заключения получившего ДД.ММ.ГГГГ,

ДД.ММ.ГГГГ задержанных в порядке статей 91-92 Уголовно-процессуального кодекса РФ, с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу, ДД.ММ.ГГГГ мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 111 Уголовного кодекса РФ,

установил:

ФИО3, ФИО4, ФИО29 совершили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Так ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 6 часов 00 минут до 7 часов 30 минут, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около бара «Базука», расположенного по адресу: <адрес>, ФИО3 заметил происходящий конфликт между ранее ему не знакомым ФИО9 К.С. и ранее ему знакомым ФИО4, после чего совместно с ФИО16 И.Д. решил вступить в указанный конфликт с ФИО9 К.С., в ходе которого ФИО16 И.Д. нанес не менее одного ФИО2 своей рукой сжатой в кулак в область лица ФИО9 К.С., после чего ФИО16 И.Д. высказал предложение ФИО4 и ФИО3 причинить телесные повреждения ФИО9 К.С., на что последние ответили согласием, тем самым вступив в преступный сговор, направленный на причинение тяжкого вреда здоровью ФИО9 К.С.

Услышав вышеуказанное предложение и воспринимая его реально, ФИО9 К.С. предпринял попытку убежать от ФИО4, ФИО3 и ФИО16 И.Д. в сторону памятника «Воинам землякам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны», находящегося в <адрес>.

После чего ФИО3, ФИО4, ФИО16 И.Д., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на причинение тяжкого вреда здоровью ФИО9 К.С., в вышеуказанный период времени, из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность причинения

потерпевшему тяжкого вреда здоровью опасного для жизни и желая этого, с целью причинения тяжкого вреда здоровью ФИО9 К.С., ФИО3 побежал вслед за ФИО9 К.С. и подойдя совместно с ФИО16 И.Д. на участок местности, расположенном в 50 метрах в северо-восточном направлении от забора частного <адрес> в <адрес>, имеющем географические координаты 43 градуса 14 минут 5 секунд северной широты, 132 градуса 27 минут 23 секунд восточной долготы, в то время как ФИО4 повалив потерпевшего на землю, нанес ФИО9 К.С. своей правой рукой, сжатой в кулак, множество, не менее пяти ФИО2 в область головы и тела, а ФИО16 И.Д., своими руками и ногами нанес ФИО9 К.С. множество, не менее десяти-двенадцати ФИО2, в область головы и тела, ФИО3 нанес своими ногами не менее десяти ФИО2 в область головы и тела потерпевшего, в результате чего своими совместными преступными действиями причинили последнему телесные повреждения в виде отека, кровоизлияния в области головы, лица, спины, сведения о которых согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ № зафиксированы в медицинской карте № стационарного больного (локальном статусе) у ФИО9 К.С., но в связи с тем, что «отек и кровоизлияние» носят декларативный характер, без указания точной локализации, количества, размеров, морфологических характеристик, экспертная комиссия лишена возможности установления точного характера повреждений (ссадина, кровоподтек), механизма образования и количества воздействий в конкретные области головы и тела; тупой закрытой травмы грудной клетки в виде перелома девятого ребра по околопозвоночной линии справа, со смещением костных отломков, проникающих в плевральную полость и повреждающих ткань правого легкого, сопровождающихся пневмотораксом, которые согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ № по признаку опасности для жизни квалифицируется как повреждение причинившее тяжкий вред здоровью, тем самым умышленно, из хулиганских побуждений, группой лиц по предварительному сговору причинили ФИО9 К.С. тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он работал весь день, ФИО8 с отцом гараж, потом поехал к знакомому по адресу: <адрес>. Около 11 часов вечера зашел ФИО4, предложил поехать в «Базука», он согласился. Они остановились возле бара, который находится в селе Романовка. ФИО4 сходил, купил пиво, они разговаривали, подходили знакомые, они разговаривали с ними, были товарищи, бывшие коллеги. Около четырех часов ночи подошел ФИО68, предложил зайти в бар, присесть за столик, сказал, что есть еще две девушки. Они зашли в бар «Базука», присели за столик, разговаривали. Он в таких заведениях бывает редко, встретил много знакомых, все интересовались, как дела, он разговаривал в основном на улице. К нему на улицу вышел ФИО68 и сказала, что в «Базука» кто-то «задирается» до ФИО4. Когда он зашел в бар, бармен включила свет и сказала выходить на улицу, все начали выходить, в связи с чем он пошел обратно. До того как вышел ФИО68, он стоял и разговаривал с Овсянниковым, Серыгиным, в связи с чем потом подошел к ним обратно, они продолжили разговор о том, как он сходил в рейс. Было много народу, много людей вышли на улицу. Он увидел, что на клумбе сидит парень в крови, которому другой парень давил в глаза большими пальцами. Он не смог оставить это без внимания, поинтересовался, зачем он это делает. На замечание потерпевший стал ему угрожать. До этого момента в течение вечера оскорблений не было. В это время подошел ФИО16, который ФИО9 нанес ФИО2, они начали бороться, драться. Потерпевший вырвался от ФИО16, отбежал, кинул камень в сторону ФИО3, на что он побежал за ФИО9. Возле дома офицеров флота ФИО3 споткнулся и упал. Бежал он за ФИО9, чтобы выяснить, почему он нагрубил, оскорбил, так как он ничего плохого не сказал. Когда после падения он стал подниматься, увидел следом бежит ФИО4. Когда подбежал к месту, увидел, что ФИО4 по лицу бил ФИО9, нанес три ФИО2. Потерпевший лежал на боку, ФИО4 сидел рядом. Бежать за потерпевшим ему никто не предлагал, также ему не было известно, где работает ФИО9, что он является сотрудником, он видел ФИО9 в первый раз, он был в обычной одежде, в состоянии алкогольного опьянения. К ФИО4 и потерпевшему он подошел через полминуты, как ФИО4 пробежал. Указанное места с бара не видно. Он нанес ФИО2 по ребрам, по тазу и голени. Он ФИО9 нанес около 15 ФИО2 ногой, ФИО2 были не сильными. Потом подбежал ФИО16, начал наносить ФИО2. Потом подбежал ранее незнакомый парень, сейчас он знает, что это был Свидетель №1, он сказал, что завтра будет плохо им. Он наносил ФИО2 и отвлекался, подходил к Свидетель №1. ФИО16 бил ФИО9 по пояснице, в зону таза, все ФИО2 не может назвать, так как отвлекался на Свидетель №1.

Потом подошли девушки, ФИО16 взял сумку у девушки, положил потерпевшему под голову. Девушки вызвали скорую помощь. Он и ФИО4 пошли в сторону «Базука», на машине уехали, на нарушая ПДД. Домой он не поехал, заехал к коллеге, остался в машине, уснул, ФИО4 был рядом. Проснулся от того, что отец стучит в окно, он спросил, зачем вы это сделали. Потом приехали сотрудники полиции и его вместе с ФИО4 доставили в отдел. К нему были применены незаконные методы дознания, оказана физическая сила, освидетельствована гематома на правом бедре. В содеянном он раскаивается, вину признает частично. Он не признает предварительный сговор и не признает хулиганские побуждения.

В связи с наличием противоречий между показания подсудимого ФИО3, данными им в ходе судебного заседания, с показаниями, данными им в ходе предварительного следствия, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания подсудимого, данные им в ходе следствия ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 93-95), согласно которым он полностью признает вину в совершении им преступлении, предусмотренном пунктом «а» части 3 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Он полностью осознает происходящее, отдает отчет своим действиям и словам, показания он дает добровольно, без какого-либо физического либо психологического давления со стороны сотрудников правоохранительных и правоприменительных органов, после консультации с защитником наедине, на него не оказывалось и не оказывается давление, физическая сила в отношении его не применялась. Ему разъяснено, что в соответствии со статьей 75 Уголовно-процессуального кодекса РФ, показания, данные им в присутствии защитника, после консультации с ним конфиденциально и наедине, могут являться доказательством по уголовному делу, даже в случае его последующего отказа от них. Также ему разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции РФ, он не обязан свидетельствовать против самого себя и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Примерно в 6 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ он вышел на улицу, чтобы покурить, в этот момент к нему подошел какой-то парень, кто это именно был, он не помнит, так как был сильно пьян. Этот парень, как он понял, знает его и ФИО4, и он ему пояснил, что между ФИО4 и парнем по имени ФИО11, произошел конфликт, при этом подробности конфликта ему известны не были. После чего он отправился обратно в помещение бара «Базука», чтобы узнать, что произошло. Когда он зашел в помещение бара, все посетители выходили на улицу, так как насколько он понял, бар закрывался, поскольку уже было утреннее время, а именно 6 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ. Когда все вышли на улицу, ФИО16 И.Д. ему сказал, что парень по имени ФИО11 является сотрудником полиции, в дальнейшем ему стало известно, что его данные ФИО9 К.С. Таким образом, ему, ФИО4 и ФИО16 И.Д. было известно о том, что ФИО9 К.С. является сотрудником полиции, так как ФИО16 И.Д. им об этом сказал и ему это было точно известно, так как ФИО16 И.Д. неоднократно был судим. ФИО4 также ранее был судим. Также ФИО16 И.Д. ему пояснил, что пока он курил на улице, к столу, где они сидели общей компанией, подходил ФИО9 К.С. и общался с ФИО4, и в ходе общения у них произошел словесный конфликт, в чем выражался конфликт ему не известно, так как он при этом не присутствовал. После чего, находясь на улице, у ФИО9 К.С. и ФИО16 И.Д. также произошел конфликт, в ходе которого он видел как ФИО9 К.С. и ФИО16 И.Д. стали толкать друг друга руками. Была ли между ними драка, он не помнит, так как был сильно пьян, и на улице было много людей. Он предполагает, что конфликт между ФИО16 И.Д. и ФИО9 К.С. произошел из-за того, что ФИО16 И.Д. решил заступиться за ФИО4, у которого ранее также был конфликт с ФИО9 К.С. Он также подошел к ФИО9 К.С. и ФИО16 И.Д., чтобы узнать, что между ними произошло, и когда он подошел к ним, ФИО9 К.С. в грубой форме с употреблением грубой нецензурной брани стал говорить, чтобы он не вмешивался. ФИО4 в это время находился около него, но в конфликт не вступал. Когда ФИО9 К.С. стал высказываться в его адрес грубой нецензурной бранью, его это оскорбило, он был очень зол на ФИО9 К.С. и хотел нанести ему физический вред, то есть ударить его, кроме того он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. При этом он не наносил ФИО9 К.С. в тот момент никаких ФИО2, ФИО4, насколько он помнит, также ФИО9 К.ФИО2 не наносил. Наносил ли ФИО16 И.Д. ФИО2 К.С., он не знает, но не исключает что наносил, так как он мог этого не видеть, однако он не помнит, чтобы у ФИО9 К.С. были какие-либо телесные повреждения. Через несколько минут ФИО9 К.С. резко стал убегать в сторону дома офицеров флота, который находится недалеко от бара «Базука» в <адрес> примерно в 500 метрах, точный адрес он не знает. В этот момент ФИО16 И.Д. сказал, что ФИО9 К.С. оскорбил их и так как он является

сотрудником полиции нужно его проучить и избить, при этом и он, и ФИО4, и ФИО16 И.Д. заранее знали, что ФИО9 К.С. является сотрудником полиции. После того, как ФИО9 К.С. стал убегать, он в этот момент побежал за ним, так как он хотел избить ФИО9 К.С. за то, что он ранее его оскорбил грубой нецензурной бранью, также за ним побежали ФИО4 и ФИО16 И.Д., которые также хотели избить ФИО9 К.С., о чем им с ФИО4 ранее сказал ФИО16 И.Д. и они с ФИО4 его поддержали и согласились избить ФИО9 К.С. После чего он возле памятника дома офицеров флота, который находится недалеко от бара «Базука» в <адрес> примерно в 500 метрах, точный адрес он не знает, почти догнал ФИО9 К.С., но тот резко свернул в сторону тропинки возле жилых домов и ФИО3 упал. В этот момент его обогнал ФИО4, который побежал за ФИО9 К.С. После чего он поднялся, пробежал еще метров 50 по тропинке возле жилых домов, улицу он в настоящее время не помнит, но сможет указать на это место. Далее он увидел, как на указанной тропинке ФИО4 повалил на землю ФИО9 К.С., сел на его тело сверху и стал наносить ему ФИО2 обеими руками по голове и телу, ФИО2 он наносил беспорядочно, сколько именно ФИО4 нанес ФИО2 К.С., ему не известно, так как он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. ФИО9 К.С. в момент ФИО2 ФИО4 не сопротивлялся, пытался закрыть голову руками. В этот момент он подбежал к ФИО9 К.С., который лежал на животе лицом вниз, и он принялся наносить ему ФИО2 ногами, правой и левой поочередно, по голове и телу. При этом он не видел, куда наносил ФИО2, наносил их беспорядочно и с силой с размаху, пытаясь нанести как можно сильней ФИО2. Он пытался наносить ФИО2 с силой, так как был очень зол на ФИО9 К.С., а именно тем, что он его оскорбил ранее. При этом ФИО9 К.ФИО2 в ответ ему не наносил и не пытался нанести, так как они избивали его вдвоем с ФИО4 В момент избиения ФИО9 К.С. им и ФИО4 к ним подбежал ФИО16 И.Д. и также стал наносить множество ФИО2 руками и ногами по голове и телу ФИО9 К.С. То есть они стали избивать ФИО9 К.С. втроем, никто из них не останавливался. Всего он нанес ФИО9 К.ФИО2 ногами по голове и телу не менее 15 раз. Избивали они ФИО9 К.С. втроем на протяжении примерно четырех-пяти минут, несколько раз останавливаясь, чтобы отдохнуть, после чего снова избивали. Когда они увидели, что ФИО9 К.С. перестал закрываться руками и вообще хоть как-то сопротивляться, то они перестали его избивать и отправились обратно к бару «Базука». При этом ни он, ни ФИО4, ни ФИО16 И.Д. помощь ФИО9 К.С. оказать не пытались, скорую медицинскую помощь не вызывали, так как им было все равно. После чего ФИО16 И.Д. попрощался с ним и ФИО4 и ушел в неизвестном ему направлении. После чего, подойдя к бару «Базука», время насколько он помнит, было около 7 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО4 сели в его автомобиль, который находился возле бара и отправились домой к ФИО30 После чего ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 00 минут он пришел к себе домой, на что отец ему пояснил, что приезжали сотрудники полиции и спрашивали его. После чего, при нем его отец позвонил в полицию и пояснил, что он появился дома и через несколько минут приехали сотрудники полиции, которые доставили его в МО МВД России «Большекаменский», где он дал пояснения по факту произошедшего. При этом ранее он с ФИО9 К.С. никогда не встречался, личной неприязни у него к нему нет, он его избил только из-за того, что он его оскорбил, что его задело и он был зол на ФИО9 К.С. Также добавит, что во время произошедшего ФИО9 К.С. при исполнении должностных обязанностей не находился, так как также был в баре «Базука» в гражданской одежде и употреблял алкоголь. При этом он признает, что многократно, не менее пятнадцати раз, наносил ФИО9 К.ФИО2 ногами по голове и телу. Также он осознает, что причинил ФИО9 К.С. вред здоровью. Вину в совершении указанного преступления признает полностью, в содеянном раскаивается. Он понимал, что может причинить тяжкий вред здоровью ФИО9 К.С., однако в момент его избиения он об этом не думал, и относился к этому безразлично.

После оглашения показаний подсудимый ФИО3 подтвердил их частично, пояснил, что не согласен с указанием на хулиганские побуждения и сговор, тяжкий вред здоровью причинен. Также указал, что в ходе предварительного следствия на него было оказано давление со стороны сотрудников правоохранительных органов, применена физическая сила.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО3 указал, что признает вину полностью.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов вечера он вместе с ФИО3 приехали в бар «Базука», выпивали пиво, они сидели вдвоем в машине, припаркованной с торца бара на улице. Он сходил за пивом в бар, встретил там ФИО9, который его толкнул, но он на это внимание не обратил. За пивом в бар он ходил несколько раз. Возле барной стойки ему опять встретился ФИО9, который наступил ему на ногу, не знает специально или нечаянно. До 1 часа – 1 часа 30 минут они постояли, пиво пили, пото отъехали в <адрес>, их не было минут 40, потом вернулись к бару, встали напротив центрального входа, он снова сходил за пивом, встретил ФИО31, который его пригласил за столик. Он сел с ним за столик пить пиво, потом уснул. В 5 – 5.30 часов утра ФИО9 стал его будить, тормошил по плечу, чтобы он проснулся, предложил ему выйти на улицу поговорить. Он подошел к барной стойке, купил чай или кофе, прошло три-пять минут, ФИО9 ушел вперед него. Он вышел, увидел, что ФИО9 бежит от ФИО65, он догнал его возле <адрес> тропинки, повалил на землю и нанес четыре-пять ФИО2 кулаком и сидел, чтобы отдышаться, так как пробежал большой путь, задыхался. Потом подбежали товарищи ФИО16 и ФИО65, начали избивать ФИО9. ФИО9 лежал на левом боку, а он сидел на корточках, защищал рукой ФИО9, чтобы ему не наносили сильные ФИО2. В баре с ФИО9 разговоров у него не было, он даже не знал, как его зовут.

В связи с наличием противоречий между показания подсудимого ФИО4, данными им в ходе судебного заседания, с показаниями, данными им в ходе предварительного следствия, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания подсудимого, данные им в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ в части противоречий (том 1, л.д. 209-213), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ гола около 22 часов 00 минут к нему домой приехал ФИО3, с которым они сидели, пили кофе, в ходе разговора он предложил ФИО3 поехать в бар «Базука», который расположен в <адрес>, на что ФИО3 согласился, и они отправились в указанный бар. ДД.ММ.ГГГГ около 23 часов 30 минут они приехали в бар. По приезду в баре находилось много народу, он и ФИО3 сели за стол к ранее неизвестным ему людям, среди которых находился его знакомый ФИО31, который их и пригласил присесть к ним за стол, а также там сидел еще один его знакомый ФИО10 по прозвищу «Бобер», как ему в настоящий момент известно, его фамилия ФИО16. Они сидели, общались, распивали спиртные напитки, он пил пиво. Около 6 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в баре «Базука», он сидел за столиком и пил пиво, ФИО31 указал на мужчину, стоящего у барной стойки и пояснил, что он является оперуполномоченным сотрудником полиции МО МВД России, как ему в настоящий момент известно, что его зовут Потерпевший №1, ранее ему он знаком не был, с какой целью ФИО31 ему это сообщил, он не знает. В этот момент он встал из-за стола и пошел на барную стойку, чтобы купить еще пива. Подойдя к барной стойке и купив пиво, отходя назад к столику, где они сидели, у него произошел словесный конфликт с ФИО9 из-за того, что он ему наступил на ногу или задел плечом, в настоящий момент он не помнит, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. У них началась словесная перепалка, в ходе которой бармен по имени ФИО15 приглушила музыку, включила свет и сказала, чтобы они шли на улицу выяснять отношения. После чего он, ФИО16, ФИО9, ФИО68, ФИО65 и другие посетителя бара вышли на улицу, время при этом было около 7 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, и их конфликт продолжился. Они стали выяснять отношения в грубой нецензурной форме. В какой-то момент ФИО16 нанес один ФИО2 кулаком правой руки сжатой в кулак в область лица и предложил избить сотрудника полиции ФИО9, он и ФИО65 согласились на его предложение кивнув головой. Последний, услышав, что ФИО16 предложил его избить, стал убегать в сторону памятника «Воинам землякам», он, ФИО16 и ФИО65 побежали вслед за ФИО9. ФИО65 бежал первый, за ним следом побежал он и ФИО16. Пока они бежали за ФИО9, он неоднократно падал, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и поэтому спотыкался. Пробежав вышеуказанный памятник, ФИО65 споткнулся и упал и соответственно он побежал первым за ФИО9. Догнав последнего у забора, который располагается за вышеуказанным памятником справой стороны, вблизи дома по адресу: <адрес>, он схватил ФИО9 и повалил на землю. Далее он сел на ФИО9, а именно в области таза, так что ему было удобно наносить ему ФИО2, как в область лица, так и в область тела, при этом ФИО9 лежал спиной на земле, и он стал наносить ему ФИО2 руками, сжатыми в кулак, по его лицу и телу. После чего к ним подбежали ФИО65 и ФИО16 и стали тоже избивать ФИО9, а именно наносили ему ФИО2 ногами, при этом ФИО2 ФИО65 и ФИО16 наносили с силой как сверху вниз, как бы втаптывая ФИО9, а также просто пиная его с размахом, он тоже наносил ему ФИО2 с

силой в область головы, лица и тела. При этом ФИО9 свернулся «калачиком», поджал ноги и стал закрывать голову, пытался блокировать их ФИО2, но они все равно продолжили его бить. ФИО2 и ФИО65 наносили как по голове, так и по телу. В общей сложности он нанес множество, не менее десяти ФИО2, руками, сжатыми в кулак, в область головы, лица и тела ФИО9. В какой-то момент он увидел, что у ФИО9 стала обильно идти кровь из носа и он перестал наносить ему ФИО2 и стал говорить ФИО65 и ФИО16, чтобы они перестали его избивать. Сколько ФИО65 и ФИО16 нанесли ФИО2, он не знает, так как не считал, но ФИО65 и ФИО16 нанесли ему не менее пятнадцати ФИО2. Избивали они ФИО9 не более трех-четырех минут. В этот момент мимо проходил ранее неизвестные ему мужчина и женщина, после чего ФИО65 и ФИО16 перестали наносить ФИО2, также они втроем подошли к мужчине с женщиной и сказали им, чтобы они шли дальше, и они их послушали. После чего подошли обратно к ФИО9 и сказали ему, чтобы он вставал и уходил отсюда, но это было сказано в грубой нецензурной форме. После чего они собрались и ушли в сторону бара «Базука», где стоял автомобиль ФИО65, а куда пошел ФИО16 ему неизвестно. При этом он понимает, что когда ФИО16 предложил избить ФИО9, он и ФИО65 согласились совершить преступление группой лиц по предварительному сговору, то есть избить ФИО9, роли при этом они не распределяли. Кроме того хочет пояснить, что они знали, что ФИО9 является сотрудником полиции, но избивали они его не потому что он является сотрудником полиции, а потому что у них с ним возникла «словесная перепалка» из-за того, что он ему наступил на ногу или задел плечом и он грубо высказался в его адрес, а также когда они стояли на улице он грубой, нецензурной бранью общался с ним, ФИО16 и ФИО65, что их сильно оскорбило, даже если бы он не был сотрудником полиции, он все равно поступил бы так же и избил его. Ранее с ФИО9 он знаком не был, с ним никогда не встречался. В содеянном искренне раскаивается, вину признает.

Также в ходе допроса ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 229-230) пояснил, что он и ФИО65 пришли в бар «Базука», выпили спиртного напитка, он пошел на улицу покурить. Это было ДД.ММ.ГГГГ. Он вышел на улицу покурить, за ним ФИО9, он стоял, курил, подошел ФИО5, ударил кулаком ФИО9 правой рукой в область лица, куда точно не видел. ФИО16 подошел к нему и предложил избить ФИО9, он согласился. ФИО9 услышал их разговоры, начал убегать. Они - он, ФИО16, ФИО65 побежали за ФИО9. Догнали его возле памятника по Ленинской улице, возле <адрес>, он догнал его, повалил на землю, сел рядом с ним и нанес ему ФИО2 семь-восемь ФИО2, восемь-десять ФИО2 по лицу, тут шли люди, увидели, что они конфликтуют, начали их разгонять, они разбежались по домам, уехали на машине ФИО65. Это было часов в шесть-семь утра, точное время не скажет. Сидел на ФИО9 не сверху, а рядом с ним, нанес восемь-лесять ФИО2 рукой, потом прибежал ФИО65, ФИО16 и начали его избивать ногами, а он как сидел у живота его и закрывал руками, чтобы они его не били ни по голове, на по спине, ни по ребрам, чтобы они его не били ногами. Он сразу не давал им бить его. Они подбежали и начали сразу избивать ФИО9. ФИО16 к нему подошел и предложил избить ФИО9, ФИО9 услышал и начал убегать.

Также в ходе допроса ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 252) последний пояснил, что в период с 30 апреля по ДД.ММ.ГГГГ он совместно со своими знакомыми ФИО3 и ФИО16 И.Д. проводил время в баре «Базука», который расположен в <адрес>, там они втроем употребляли алкогольные напитки. Во время совместного нахождения в указанном баре у него произошел конфликт с ФИО9 К.С., который ранее ему знаком не был. При этом причину конфликта он в настоящее время точно не помнит, так как находился в состоянии алкогольного опьянения, но он предполагает, что у них произошел словесный конфликт в ходе их с ФИО9 К.С. разговора. После чего их конфликт с ФИО9 К.С. продолжился на улице возле бара. Также в указанном конфликте участвовали ФИО3 и ФИО16 И.Д. В ходе конфликта ФИО9 К.С. стал убегать, а он, ФИО16 и ФИО65 побежали вслед за ним. ФИО3 бежал первый, за ним следом побежал он и ФИО16 И.Д. Пробежав несколько метров, ФИО3 споткнулся и упал, и соответственно он побежал первым за ФИО9 К.С. Догнав последнего на тропинке у забора, который располагается вблизи дома по адресу: <адрес>, он схватил ФИО9 К.С. и повалил на землю, сел на землю возле ФИО9 К.С. так, чтобы ему было удобно наносить ему ФИО2 в область лица. При этом ФИО9 К.С. лежал спиной на земле, лицом к нему и он стал наносить ему ФИО2 руками, сжатыми в кулак, по его лицу. Всего он нанес ФИО9 К.С. не менее пяти ФИО2 по лицу. По телу и другим частям тела он ФИО9 К.ФИО2 не наносил, бил только по лицу. Бил он только руками, ногами ФИО9 К.С. он не бил. После

чего подбежали ФИО3 и ФИО16 И.Д. и стали тоже избивать ФИО9 К.С., а именно наносили ему ФИО2 ногами, при этом ФИО2 ФИО3 и ФИО16 И.Д. наносили с силой как сверху вниз, как бы втаптывая ФИО9 К.С., а также просто пиная его с размахом ногами. При этом ФИО9 К.С. свернулся «калачиком», поджал ноги и стал закрывать голову, пытался блокировать их ФИО2, но они все равно продолжили его бить. ФИО2 К.С. ФИО16 И.Д. и ФИО3 наносили как по голове, так и по телу ногами. В какой-то момент он увидел, что у ФИО9 К.С. стала обильно идти кровь из носа и он стал говорить ФИО3 и ФИО16 И.Д., чтобы они перестали его избивать. При этом он пытался останавливать ФИО2 ногами ФИО3 и ФИО16 И.Д. своими руками, так как понимал, что они могут причинить ФИО9 К.С. серьезный вред здоровью. Сколько ФИО3 и ФИО16 И.Д. нанесли ФИО9 К.ФИО2, он не знает, так как не считал, но как он предполагает, ФИО3 и ФИО16 И.Д. нанесли ему не менее десяти-двенадцати ФИО2 ногами по голове и телу, в область груди, спины и живота.

Также в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 пояснил, что виновным себя в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 111 Уголовного кодекса РФ не признает полностью. Данные им показания поддерживает в полном объеме. Хочет пояснить, что не признает вину в совершенном преступлении, предусмотренного частью 3 статьи 111 Уголовного кодекса РФ, так как он потерпевшему ФИО9 К.С. наносил три ФИО2 кулаком (ладонями) в область лица. Может сказать, что на его правой руке пальцы не разгибаются и сжать руку в кулак он не может физически. Им ФИО2 наносились только в область лица ФИО9. Он не договаривался с ФИО65 и ФИО16 о том, чтобы избивать ФИО9. Лично ФИО4 бил ФИО9, так как до этого, находясь в баре «Базука» ФИО9 сам провоцировал его на конфликт, вел себя вызывающе. Также хочет сказать, что во время того, как ФИО65 и ФИО16 наносили ФИО2 своими руками и ногами, он на корточках находился рядом с ФИО9 и пытался руками защищать его от ФИО2, так как не желал наступления тяжких последствий.

После оглашения показаний подсудимый подтвердил их частично, указав, что словесного конфликта с ФИО9 не было, вместе с ФИО16 и ФИО65 он на улицу не уходил, за ФИО9 совместно с ФИО65 и ФИО16 не бежал, а побежал спонтанно, о должности потерпевшего не знал, ФИО16 ему не предлагал избивать потерпевшего. Показания даны под давлением со стороны сотрудников полиции.

В судебном заседании подсудимый ФИО16 И.Д. пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ около 11 вечера он приехал с друзьями Сальниковым, Пирожковым и его женой, а также Киселевой Настей в бар «Базука» в <адрес>. Его друзья около трех часов ночи уехали из бара, а он остался один, были две девушки: Лена, а имя второй он не помнит. В какой-то момент в бар зашли три незнакомых парня. Он подошел к бару, стал выпивать, поговорил с парнями. В баре сидел ФИО4, выпивал, заснул, он сидел и спал в сидячем положении. ФИО9 к нему подходил раза три-четыре, толкал его. Он спросил ФИО9, зачем он это делает. Между ФИО4 и Сергиным началась ссора. В баре включили свет и сказали выходить разбираться на улицу. ФИО4 и ФИО9 пошли к выходу, а он пошел за ними посмотреть. Когда он вышел, ему кто-то нанес ФИО2, в ответ он нанес ФИО2, он ударил ФИО9, они упали, он еще раз ударил ФИО9, который встал и побежал в сторону памятника. Они все побежали за ним. Когда они бежали, ФИО65 упал, ФИО16 тоже споткнулся упал. Когда он подбежал к ФИО9, он уже был в крови. Он видел как ФИО4 нанес ему два-три ФИО2 по лицу, но как повалил не видел, слышал как ФИО4 говорил, что уже хватит. Когда он подошел к ФИО9, то тоже стал наносить ему ФИО2. Потом он отошел в сторону, стали собираться люди, он услышал от ФИО9 хрипы, у девушки он взял рюкзак, положил его ФИО9 под голову. Он также слышал, что вызвали скорую помощь. Он вернулся в бар, забрал куртку, с супругой вернулся к месту, убедился, что вызвали скорую помощь, увидел, что едет скорая помощь, приехал его отец и увез их. Затем приехали сотрудники полиции и доставили его в следственный комитет. К нему были применены недозволенные методы дознания, физическая сила. Также пояснил про конфликт с Пряхой, которого он ударил, поскольку ему не понравилось, что он грубо ему ответил.

В связи с наличие противоречий между показания подсудимого ФИО16 И.Д., данными им в ходе судебного заседания, с показаниями, данными им в ходе предварительного следствия, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания подсудимого, данные им в ходе следствия ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 74-79),

согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он находился на работе до 16 часов 30 минут, потому как был сокращенный день. После работы он поехал в <адрес>, чтобы сходить к родителям в гости по адресу: <адрес>. По пути к родителям примерно в 16 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ около <адрес> в <адрес> он встретил своих друзей, а именно ФИО32 и ФИО33, которые сидели в автомобиле марки Toyota Crown, в ней распивали спиртные напитки. Он подошел к ним поздороваться, они ему предложили выпить спиртные напитки, а именно пиво. Они сидели в автомобиле примерно около часа, употребляли спиртные напитки. После чего ФИО32 на его мобильный телефон позвонил ФИО51 и пригласил их всех к нему домой, чтобы употребить спиртные напитки. Они согласились и поехали домой к ФИО51 по адресу: <адрес>, номер дома он не знает. Это частный дом, разделенный на двух хозяев. Когда они с ФИО32 и ФИО52 приехали домой к ФИО51, то там уже были другие люди, а именно ФИО53, ФИО54, ФИО55 Они примерно до 23 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находились дома у ФИО51, употребляли спиртные напитки, а именно водку марки «Парламент» объемом 1 литр и пиво марки «Жигулевкое» 9 бутылок объемом по 1,5 литра. В 23 часа 00 минут он вместе с ФИО32 и ФИО53 на автомобиле ФИО32 поехали в ГСМ военной части, чтобы забрать жену ФИО53 – ФИО56 и ее подругу ФИО57, чтобы после этого всем вместе поехать в бар «Базука», который расположен в <адрес>, номер дома не знает. Примерно в 23 часа 10 минут ДД.ММ.ГГГГ они впятером приехали в бар «Базука». Когда они зашли в бар, то сразу же пошли к барной стойке, где продолжили распивать спиртные напитки, а именно пиво. Так, примерно до 3 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ они впятером употребляли спиртное на барной стойке, общались, отдыхали, примерно в это время к ним приехала Елена, анкетных данных ее он не знает. Елена приехала в бар вместе со своей подругой, но как ее зовут, он в настоящее время не помнит. Также в этот момент в баре находился ФИО58, ФИО59 Примерно через 10 минут, а именно в 3 часа 10 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО32, ФИО53, ФИО60 и ФИО57 собрались ехать домой, предложили ему тоже поехать, но он отказался, сказал, что будет дальше отдыхать в баре вместе с Еленой и ее подругой. После того, как уехали его друзья, они с Еленой, ее подругой и ФИО58 сели за столик, расположенный справа от барной стойки, второй по порядку. Когда они сидели за столиком, то распивали водку марки «Мягков» объемом 1 литр со «Швепсом». Затем через какое-то время он пошел на барную стойку, и продолжил распивать спиртное, а именно пиво. Примерно около 4 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ к барной стойке подошли трое мужчин ранее ему неизвестных. Они начали разговаривать, и в ходе разговора он узнал, что один из них является сотрудником полиции, а именно оперуполномоченным. Один из его друзей представил его ему, как «Опер» Сотрудник выглядит следующим образом: худощавого телосложения, ростом примерно 177 сантиметров, светлые волосы, одет был в гражданскую одежду. В настоящее время ему известно, что сотрудника зовут ФИО9 К. Примерно в это же время в бар приехали ФИО4 и ФИО3, который сели за первый столик от барной стойки по левую сторону бара. Поговорив на барной стойке с ФИО9 К. и его друзьями, он пошел на улицу покурить. Затем, когда он возвращался обратно, в бар «Базука» в тамбуре он встретил ФИО61, у которого был разбит нос и текла кровь, он стал ему задавать вопросы, за что он его ударил, он ему ответил, что он его не трогал. Он сказал ему, что он его обманывает и он позовет парня, который стоял рядом с ним на барной стойке, имея ввиду ФИО9, что якобы тот подтвердит, что это он ударил ФИО61 Они позвали ФИО9 К. к ним, и он начал спрашивать у ФИО9, почему ФИО61 говорит, что он подтвердит, что он его ударил. На что ФИО9 сказал ФИО61 грубой нецензурной бранью, что он врет и после этого нанес ему два ФИО2 ногой в область лица ФИО61 за то, что ФИО61 обманывает. Ему не понравилось, что ФИО61 на него наговаривает, что якобы это он его ударил, поэтому он решил его за это ударить. Он стал удерживать левой рукой ФИО61, а правой рукой наносить ФИО2, а именно кулаком правой руки в область правой части лица ФИО61, он ему нанес не менее десяти ФИО2 кулаком правой руки, от чего у ФИО61 сильно текла кровь. Затем они с ФИО61 и ФИО9 пошли по направлению к барной стойке, ФИО61 пошел умываться в туалет, после чего сел за столик к ФИО4 и ФИО3, также там сидели еще две незнакомые ему девушки. Подойдя к барной стойке, они с ФИО9 продолжили выпивать пиво, о чем-то разговаривали, конфликтов между ними не было. Примерно в 6 часов 30 минут в ходе распития спиртных напитков ФИО9 К. начал подходить к столику, где сидел ФИО4 и ФИО3, стал хлопать ФИО4 по плечу, что последний хотел от ФИО4, он не знает. На третий раз, когда ФИО9 К. подошел к ФИО4 и хлопнул последнего по плечу, то ФИО4 оттолкнул руку ФИО9 К., резко подскочил из-за стола, и между ними начался конфликт возле стола. Он в это время находился за барной стойкой и наблюдал за происходящим, но он не слышал, что они друг другу говорят.

В этот момент бармен – тетя Женя, не знает ее анкетных данных, включила свет в баре и выключила музыку, и сказала, чтобы в баре конфликтов не было, и они шли разбираться на улицу. Они все вышли на улицу, на улице находились люди, примерно пять-шесть человек. Когда он вышел из бара «Базука», то ФИО9 К. и какой-то парень лежали на земле около клумбы, рядом с входом в бар «Базука», и ФИО9 к. последнему «давил глаза», то есть большими пальцами на руках надавливал на глаза неизвестного ему парня. После чего, когда ФИО9 К. начал вставать с земли, он его обхватил своей правой рукой за шею, они вместе упали на землю. Лежа на земле, он нанес ФИО9 К. около двух-трех ФИО2 кулаком правой руки примерно в область правой части лица, точно не помнит, потому что все происходило очень быстро. Во время нанесения им ФИО2 ФИО36, он лежал спиной на земле, то есть лицом к нему, а он в ходе борьбы оказался сверху на нем также в положении лежа, и наносил ему ФИО2. После чего, ФИО9 К. быстро перевернулся, скинув его с себя, вскочил и побежал по направлению в сторону памятника «Великой отечественной войны», где стоит самолет. Он в этот момент быстро встал с земли и предложил ФИО4 и ФИО65 его побить, на что последние согласились, и они втроем побежали следом за ФИО9 К. Первым бежал ФИО3, и добежав до памятника, попытался схватить ФИО9 К., но у него не получилось и он споткнулся и упал. Затем вперед за ФИО9 К. побежал ФИО4, а следом за ФИО4 побежал ФИО3 и за ними бежал он. Они бежали по тропинке, которая ведет от памятников к школе, и около бетонного блока на тропинке, ФИО4 догнал ФИО9 К. и повалил последнего на землю и начал наносить ФИО2 руками по лицу ФИО9 К., между ними была борьба, ФИО4 тоже лежал на земле и при этом наносил ФИО2 руками в область лица ФИО9 К. После этого подбежал ФИО3 и также стал наносить ФИО2 ногами по разным частям тела ФИО9 К., а именно по лицу, по ребрам и по спине ФИО9 К., после подбежал он. Когда он подбежал, он увидел, что у ФИО9 К. уже все лицо было в крови. Когда он подбежал он сразу же нанес первый ФИО2 правой ногой по голове ФИО9 К., а именно по затылку. Далее он стал наносить множество ФИО2 ногами по телу ФИО9 С., он нанес ФИО9 К. не менее десяти ФИО2 ногой по голове, по ногам, по спине. ФИО2 он наносил с силой, замахиваясь и левой и правой ногой. То есть он, ФИО4 и ФИО3 наносили ФИО2 по телу ФИО9 К. вместе одновременно. ФИО4 наносил ФИО2 ногами по ногам ФИО9 К. Избивали они ФИО9 К. примерно около четырех-пяти минут. После чего ФИО4 сказал им прекращать. Когда они прекратили наносить ФИО2 К., то он увидел, что у ФИО9 К. все лицо в крови, и он сильно хрипел и у него полный нос крови. В этот момент по тропинке шла девушка по имени Алина, анкетных данных ее он не знает, знает только, что она живет в тылу воинской части. Она шла вместе с незнакомым ему парнем. Он перевернул ФИО9 К. на правый бок, чтобы последний не захлебнулся кровью, а Алина под голову ФИО9 К. положила свою сумку бежевого цвета. В этот момент к ним подошла его жена ФИО14 и ФИО62, которые вызвали скорую медицинскую помощь. Время было 7 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ. ФИО9 К. после того, как он его перевернул, стал тише хрипеть. После этого он пошел вместе с женой в «Базука», чтобы забрать свою крутку. ФИО4 и ФИО3 также ушли в сторону бара «Базука». Далее они с женой пошли к остановке, чтобы ехать домой, поскольку жене нужно было на работу. Он пытался вызвать такси, но у него не получалось это сделать, и он позвонил отцу, чтобы тот их забрал. Отец забрал их с женой с остановки <адрес> и отвез домой в <адрес> по адресу: <адрес>. Домой они приехали около 8 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, где он лег спать. Он ранее с ФИО9 К. не был знаком, о том, что ФИО9 К. является оперуполномоченным полиции, он узнал только в ходе их беседы на барной стойке. Неприязненных отношений у него с ним не было. ФИО9 К. находился в гражданской одежде и не находился при исполнении своих служебных обязанностей. Ранее ФИО9 К. в отношении его служебную деятельность не производил. Он вообще не был знаком с ним. Конфликтов у него с ФИО9 К. никаких не было. Избивать ФИО9 К. они стали за его наглое поведение в баре.

После оглашения показаний подсудимый ФИО16 И.Д. подтвердил их частично, указал, что не предлагал избить потерпевшего, в отношении него не высказывался, также не указывал, что ФИО4 бил потерпевшего ногами, количество нанесенных им потерпевшему ФИО2 по голове не подтвердил. Указал, что к нему были применены незаконные методы дознания.

В судебном заседании был допрошен потерпевший ФИО9 К.С., который пояснил суду, что с ДД.ММ.ГГГГ он находился в пгт. Шкотово на дне рождении коллеги, они поехали

в кафе «Фэмили» в пгт. Шкотово, но оно было закрыто, после чего они поехали в другое кафе в ночное время суток. Они втроем, он, ФИО67 и ФИО12, фамилию которого он не помнит, в первом часу ночи поехали в бар в <адрес>, возможно, <адрес>. В ходе нахождения в баре он познакомился с ФИО16. В баре была словесная перепалка между ФИО13 и ФИО12, в которую он вмешался, все разошлись, после чего предпосылок для конфликтов не было ни между ним и ФИО16, ни между другими. В баре был толчок, потух свет, все собирались выходить, заведение закрывалось. Его толкнул ФИО4 Почему он его толкнул, он не помнит. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, но на ногах стоял, все осознавал. Бармен или хозяйка заведения сказала выйти на улицу, они вчетвером вышли на улицу: он, ФИО4, ФИО16 И.Д., ФИО3 Они вышли не к входу, а к пригорку, расположенному недалеко, было сказано пару слов, а потом он получил ФИО2 в голову справа, первый ФИО2 был от ФИО3, который нанес ФИО2 без объяснения причин, но может что-то говорил, он не помнит. После ФИО2 он попятился и решил бежать в сторону самолета. Где были его друзья, он не знает. Он побежал по тропинке, его преследовали трое. В процессе бега слышал высказывания «нецензурное слово», его предлагали бить. Он понимал, что говорят о нем, как о сотруднике полиции. Он споткнулся, упал, после падения ему стали наносить ФИО2, он почувствовал ФИО2 ногами. Сколько и кто наносил ему ФИО2, он сказать не может, не помнит, кто его первый догнал его, это были либо ФИО3, либо ФИО4 ФИО2 наносили трое, они бежали за ним. Кто и куда наносил ФИО2, он не помнит, как и время, в течение которого ему наносили ФИО2, он очнулся в больнице, проснулся уже в реанимации. ФИО2 были по лицу, голове, корпусу. Находясь в больнице, он чувствовал, что болело. Когда он упал, то мог стесать только коленку.

Также на вопросы защитников подсудимых в судебном заседании потерпевший пояснил, что когда он бежал, то оглядывался, может описать одежду подсудимых. Когда ему наносили ФИО2, мимо проходила девушка, которую он просил помочь, потом потерял сознание. С ФИО3 у него конфликтов не было, они разговаривали с ним про рыбалку, оскорблений не было, по выходу из бара последовали ФИО2. Он не помнит, чтобы он подходил к ФИО4 и хлопал его по плечу. Он помнит танцы, общение. Он ни к кому насилие не применял. ФИО67 представлял его подсудимым как сотрудника полиции. Фамилии подсудимых он узнал в ходе следствия.

В судебном заседании подсудимые извинились перед потерпевшим.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений иных участников процесса на основании части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №3 (том 2, л.д. 217-220), согласно которым в настоящий момент она трудоустроена в ГБУЗ Владивостокская детская поликлиника № в должности фельдшера неотложной помощи. Ранее она была трудоустроена в КГБУЗ Шкотовская центральная больница в должности фельдшера скорой медицинской помощи. В данной должности работала с сентября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входило оказание первой медицинской помощи гражданам. Ее график дежурств составляет с 9 утра до 9 утра следующего дня. При этом график дежурств был не стабильный. ДД.ММ.ГГГГ в 9 часов 00 минут она заступила на суточное дежурство в составе фельдшера скорой медицинской помощи КГБУЗ Шкотовской ЦРБ ФИО34, а также водитель скорой медицинской помощи, но кто тогда был водителем, она в настоящий момент не помнит. Их смена уже должна была окончиться, но примерно в 8 час 00 минут ДД.ММ.ГГГГ на служебный телефон Шкотовской ЦРБ поступил звонок и сообщили, что неподалеку от памятника «Самолета» в <адрес> лежит мужчина в телесными повреждениями. Более какой-либо подробной информации им не сообщали. Далее они выехали по указанному месту. Примерно через 15-20 минут они находились уже у памятника «Самолета» в <адрес>, где на участке местности за памятником лежал парень, как ей в настоящий момент известно, его зовут ФИО9 К. Возле данного парня находилось множество людей, которые, как ей показалось, находились в состоянии алкогольного опьянения, так как от них исходил запах алкоголя. При этом ФИО9 К. лежал спиной не земле, голова его, насколько она помнит, находилась на женской сумке. При этом ФИО9 К. был в сознании, держался руками за тело, в местах, где ему было больно. Они пытались осмотреть ФИО9 К., но, находящиеся радом неизвестные ей люди всячески мешали им это сделать, так как они шумели, что-то постоянно пытались у них спрашивать, а также пытались поговорить с

ФИО9 К. Кроме того кто-то среди людей, находящихся рядом с указанным местом сказал, что ФИО9 К. избили, но что конкретно произошло и кто его бил ей неизвестно. Далее ими было принято решение переместить ФИО9 К. в служебный автомобиль скорой медицинской помощи, чтобы там ФИО9 К. уже осмотреть. Переместив ФИО9 К. в автомобиль скорой медицинской помощи, они осмотрели ФИО9 К., где сделали заключение, что у последнего имеются следующие телесные повреждения, а именно: черепно-мозговая травма, перелом носа, перелом ребер, но каких именно не помнит, тупая травма живота. Они надели ФИО9 К. «воротник Шанса», чтобы зафиксировать его шею и позвоночник. Далее они собирались перевести ФИО9 К. в приемный покой <адрес>, но позвонив в приемное отделение, им сообщили, что в <адрес> в настоящий момент нет дежурного хирурга, в связи с чем ими было принято решение отвезти ФИО9 К. в больницу <адрес>, где им сообщили, что у них в настоящий момент на смене находится дежурный хирург. По пути следования в больницу <адрес>, ФИО9 К. с ними не разговаривал, ничего по поводу своих травм не рассказывал, только стонал от боли и постоянно держался руками в области живота, так как в области живота он испытывал сильные боли. Они также не пытались с ним разговаривать, чтобы он не тратил свои силы. По дороге в больницу в <адрес> ими оказывалась ФИО9 К. первая медицинская помощь, а именно винозный доступ, катетер, чтобы в случае ухудшения его состояния они могли работать внутривенно, поставили последнему капельницу. По приезду в больницу <адрес> ФИО9 К. передали в приемный покой, где его стали обследовать, после чего убыли обратно в Шкотовскую ЦРБ для сдачи смены. Кроме того, на протяжении всего времени у ФИО9 К. было тяжелое, но стабильное состояние, давление у него было также в норме. Более ей ничего по данному факту неизвестно.

В судебном заседании свидетель ФИО35 пояснил суду, что был выходной день, конец апреля 2021 года, он с ФИО9 и с Свидетель №1 приехали в бар в <адрес>, все гуляли, отдыхали, сделали заказ, потом к нему подошел Свидетель №1 и говорит, что надо уезжать, на них кто-то обижен, ФИО9 в это время не было, он был на улице. Они вышли, не нашли ФИО9, кто-то на улице сказал, что знакомый бежит, они побежали, увидели ФИО9, он хрипел, глаза закатил, он проверил, что ФИО36 живой, вызвал полицию и скорую помощь. Название бара он не помнит. У Свидетель №1 был конфликт с отдыхающим на улице, который был разрешен. Была драка между Свидетель №1 и другим человеком. Когда была драка, он подходил, было много людей, все пытались разнять их, говорили, чтобы они сами разобрались. Все закончилось, что Свидетель №1 и другой человек решили сами свои вопросы, после чего ни у кого ни к кому вопросов не было. Они зашли в бар и продолжили отдыхать. Он не видел, чтобы к Свидетель №1 кто-то еще после этого подходил. ФИО9 в конфликты не вступал, грубости не было, все разнимали в том конфликте, ФИО9 ни на кого не кидался. Когда Свидетель №1 и парень дрались, их разнимали, ФИО9 говорил прекратить, потом Свидетель №1 остался с парнем один на один решать вопросы, они пожали руки и разошлись. Они после этого вернулись в бар, подошли к барной стойке.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при наличии противоречий между показания свидетеля, данными им в судебном заседании, с показаниями, данными им в ходе предварительного следствия, были оглашены показания свидетеля, данные им в ходе предварительного следствия (том 2, л.д. 213-216), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он совместно со своими знакомыми отмечали день рождение товарища в пгт. Шкотово, среди которых был ФИО9 К., с которым он знаком долгое время, но при каких обстоятельствам они с ним познакомились, он не помнит, также ему известно, что он является сотрудником полиции МО МВД России «Большекаменский», Свидетель №1, который является его старым знаком, с которым он познакомился через общих знакомых. ДД.ММ.ГГГГ ближе к 1 часу 00 минут все стали уже расходиться по домам, а он, ФИО9 и Свидетель №1 решили поехать отдохнуть в бар «Фэмэли», который находится в пгт. Шкотово. Когда они приехали к указанному бару, он был закрыт, в связи с чем они решили поехать в бар «Базука», который расположен в <адрес> края. Далее они заказали такси и отправились в вышеуказанный бар. Так как пока ждали такси, то в бар «Базука» они приехали около 4 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ. После чего зашли в бар и сели за барную стойку, стали распивать алкогольную продукцию. В этот момент в баре «Базука» находилось много людей, сколько точно сказать не может, но не менее пятнадцати. В ходе распития спиртного, они сидели, общались друг с другом, а также общались с другими людьми, которые находись в баре. При этом лиц, с которыми он общался, ранее не знал и в ходе

диалога они не знакомились, поэтому их данных он не знает. Спустя некоторое время у Свидетель №1 произошел словесный конфликт с ФИО61, в связи с чем они повздорили он не знает, после чего Свидетель №1 и Пряха вышли на улицу, чтобы поговорить, а он пошел за ними. Выйдя на улицу, они начали выяснять отношения, точно он не помнит, о чем они разговаривали. В этот момент ФИО61 ничего не говоря набросился на Свидетель №1 и повалил на землю, и они стали бороться. После чего Свидетель №1 нанес один ФИО2 кулаком в область тела Пряха и последний успокоился, их разняли и они обратно пошли в бар, а следом за ним зашел ФИО61 При входе в бар имеется небольшой коридор, где Пряху остановил ранее неизвестный ему мужчина, но как ему в настоящий момент известно его зовут ФИО16 И., схватил ФИО61 и стал у него выяснять, что случилось, и за что он ударил его, но Пряха сказал, что он упал. После чего ФИО16 нанес ему один ФИО2 кулаком правой руки сжатым в кулак в область лица, как ему показалось за то, что его не устроил ответ Пряхи, а именно, что последний ответил, что он упал и не говорил, что у него произошел конфликт с Свидетель №1. И так он у него спрашивал несколько раз и после каждого ответа ФИО16 наносил ФИО2 в область лица Пряхе. В какой-то момент к ним подошел ФИО9 К. и хотел успокоить ФИО16, но он остановил ФИО9, сказав, что не стоит вмешиваться, пусть сами разбираются. После чего ФИО16 и Пряху, неизвестные ему люди, отдыхавшие в данном баре, успокоили, и все разошлись отдыхать далее. Затем он, Свидетель №1 и ФИО9 вернулись за бар и продолжили отдыхать. Все было спокойно, никто ни с кем не ругался. Периодически они отходили от бара, поэтому не всегда были друг у друга на виду. Около 7 часов 00 минут он сидел на баре, к нему подошел Свидетель №1 и сказал, что возможно их могут избить и надо уходить. При этом последний ему рассказал, что он только что выходил на улицу и видел, как за ФИО9 побежали не менее двух парней, а последний от них убегал в сторону памятника «Воинам землякам». После чего они вышли из бара и, стоя на улице, ранее неизвестная ему женщина сказала, что их знакомый лежит и захлебывается кровью и указала в сторону вышеуказанного памятника. Они сразу направились в сторону памятника. Подойдя к памятнику, за ним, около бетонного блока стояли мужчина и женщина, а также другие люди, сколько их было точно он не знает, но не менее пяти человек. Данные этих людей он не знает, как их зовут ему неизвестно, Также там находился ФИО5. Они подошли и спросили, зачем они это сделали, он является сотрудников полиции, но ответил ли кто-то на их вопрос, он не обратил внимание, так как он увидел, что за бетонным блоком на земле лежит ФИО9 К. и у него все лицо было в крови, он лежал на боку свернувшись «калачиком», ничего не мог говорить, издавал стоны от боли. Далее он со своего мобильного телефона позвонил в службу 112, при этом время было 7 часов 19 минут. Далее все лица, которые находились рядом с ФИО9, разошлись и остались только парень с девушкой, которые сказали, что готовы дождаться сотрудников полиции и скорую медицинскую помощь, чтобы рассказать, что им известно. Примерно через полчаса приехали сотрудники скорой медицинской помощи и забрали ФИО9 в больницу. Ему неизвестно почему ФИО9 убегал от парней, которые за ним бежали, а также кто, зачем и куда бил ФИО9, так как он этого не видел и ему об этом никто не рассказывал, но может предположить, что их было несколько человек, Свидетель №1 ему рассказал, что он видел, как за ФИО9 побежали не менее двух человек, среди которых был ФИО16.

После оглашения показаний свидетель подтвердил их, указав, что раньше лучше помнил, прошло много времени.

В судебном заседании была допрошена свидетель ФИО16 Е.А., которая пояснила суду, что с 31 апреля на ДД.ММ.ГГГГ она была дома, спала, ей позвонила знакомая, попросила забрать мужа из бара, они жили в пгт. Смоляниново, ей утром надо было на работу. В пять утра она вызвала такси, приехала в <адрес>, зашла в бар «Базука», нашла мужа, сказала ему собираться домой, он согласился, попросил ее подождать его на улице. Она пошла вызывать такси, в это время на улице было светло. Она долго не могла вызвать такси, муж долго собирался, так как прощался с друзьями. Она услышала потасовку, вышла на улицу, увидела, как ФИО3, ФИО4, ее муж и потерпевший бегут. Она не знала, куда они бегут, может, ищут кого-то. Она пошла за ними. Они убежали за памятник. Она увидела, как ФИО3, ФИО4 ФИО16 И.Д. вышли, она подошла посмотреть, увидела, что лежит мужчина, ей стало страшно, она позвонила в службу спасения, себя не назвала, описала ситуацию. Близко она не подходила. Потом она пошла искать мужа, нашла его, он надел куртку и они пошли в центр, поскольку такси она не заказала. Она видела, что возле мужчины стояли

люди, ее муж подошел к потерпевшему, на бок повернул и взял сумку у девушки, положил ему под голову. Они немного постояли, он с кем-то поговаривал и они ушли. Он не рассказывал, что произошло, она на него обиделась. Потом она уехала на работу, приехали сотрудники полиции, забрали ее, привезли домой, в этот день забрали ее мужа.

На вопросы защитников свидетель пояснила, что в баре ни на кого кроме мужа внимания не обращала. По дороге домой они не разговаривали. ФИО16 И.Д. может охарактеризовать как хорошего, работящего, всем помогает, все бабушки в деревне о нем спрашивают, он хороший человек и просто так никогда б такого не сделал. Когда она была в баре, он закрывался, выключали музыку.

В судебном заседании свидетель Свидетель №7 пояснила суду, что она подрабатывала в баре «Базука» по адресу: <адрес>. По поводу событий может пояснить, что в начале мая 2021 года, возможно 1 мая, это была пятница, было много народу, возле бара произошла драка. В баре ничего не происходило. Она на улицу не выходила. Потерпевший был в баре с двумя друзьями, имена которых она не помнит, он пил пиво. Визуально находился в состоянии не сильного алкогольного опьянения, был выпивший, друзья были в таком же состоянии, они отдыхали. В баре она видела ФИО16 и ФИО4, ФИО65 она не видела. В баре в пятом часу утра был незначительный конфликт у потерпевшего, ругались друг за друга, она включила свет, сказала, что, если не успокоятся, она закроет бар, драки не было, они успокоились, она выключила свет. До этого у друзей потерпевшего конфликтов в баре с подсудимыми не было, друзья ФИО9 сидели спокойно. Люди выходили и заходили, курили на улице, кто, когда вышел, она не знает, людей было очень много. Она на улицу не выходила, не знала, что кого-то побили. Она узнала, что кого-то побили, когда приехала полиция. Мастерка ФИО9 осталась на барной стойке, она думала, что он в туалет вышел. ФИО16 с женой несколько раз выходил на улицу. Позднее люди сказали, что ребята побили полицейского, его забрали в больницу. От кого она узнала, сказать не может. На садике есть камеры, по ним видно, что были ФИО65, ФИО4 и ФИО16.

В судебном заседании в связи с наличием противоречий в показаниях свидетеля, данных в ходе судебного заседания, с показаниями, данными в ходе предварительного следствия, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля, данные в ходе предварительного следствия (том 2, л.д. 232-234), согласно которым в настоящий момент она трудоустроена в краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания в должности санитарки. Ранее она была трудоустроена в баре «Базука», расположенного по адресу: <адрес> в должности бармена. С 30 апреля по ДД.ММ.ГГГГ она находилась на ночной смене в данном баре. В данном баре постоянно между посетителями происходят словесные перепалки, но серьезных конфликтов никогда не было. В вышеуказанное время в данном баре находилось много людей. В настоящий момент она их данные вспомнить затрудняется, так как не помнит, часть людей она вообще не знает. Так как прошло много времени, может затрудниться в последовательности событий. В ночное время ДД.ММ.ГГГГ она находилась за баром и продавала продукцию бара посетителям. В какой-то момент за бар сел мужчина, как ей в настоящее время известно, его зовут К. ФИО9. Его данные ей стали известны, так как они с ним разговорились и познакомились. ФИО9 был в компании своих друзей. Насколько помнит, их было двое, но имен она их не запомнила, так как они с ними почти не общались. ФИО9 со своими друзьями сидел спокойно, ни с кем не конфликтовал. В какой-то момент между одним из парней, который находился с ФИО9, и неизвестным ей молодым человеком развязался словесный конфликт и они ушли из бара. Куда они пошли и какой между ними был конфликт, она не знает, так как ее это не интересовало, она занималась своей работой. Через некоторое время ФИО9 и его два товарища вернулись за барную стойку и продолжили отдыхать. Ближе к утру, точного времени сказать не может, она на часы не смотрела, но не ранее 6 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 также сидел за барной стойкой и между ним и ФИО4, которого она ранее знала, так как он является жителем <адрес>, возникла «словесная перепалка», она это поняла, так как они общались, как ей показалось, недоброжелательно. Но из-за чего начался этот конфликт, она не знает, так как в баре громко играла музыка и ничего не было слышно. Так как ей необходимо было закрывать бар, так как смена заканчивалась, и ей казалось, что данный конфликт может перерасти в драку, то она выключила музыку, включила свет и стала всех выгонять на улицу, чтобы закрыть заведение,

прибраться и уйти домой. В этот момент ФИО9, его товарищи, ФИО4, и часть гостей бара также стали собираться и уходить на улицу. Она стала упрашивать оставшихся гостей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения и не слышали ее просьбы, уйти. Когда все гости ушли, она стала убираться в указанном баре. Спустя какое-то время, то есть в первой половине дня ДД.ММ.ГГГГ в бар пришли сотрудники полиции и стали с ней общаться по факту случившегося. В этот момент от сотрудников полиции ей стало известно, что некие парни избили ФИО9 К., в результате чего последнего отвезли с тяжелыми травмами на скорой в больницу. В этот же день от кого-то из жителей <адрес>, в настоящий момент вспомнить затрудняется, так как прошло много времени, ей стало известно, что после возникшего конфликта между ФИО9 и ФИО4 они вышли на улицу и у них началась «потасовка», в результате которой ФИО16, ФИО65 и ФИО4 побежали за ФИО9 и стали его избивать. Более каких-либо точных подробностей она не знает. Ей неизвестно, почему между ФИО4 и ФИО9 произошел словесный конфликт на баре, может он зародился ранее, когда ФИО9 со своими товарищами выходил на улицу. Почему данные лица избили ФИО9 ей тоже не известно. ФИО16, ФИО65 и ФИО4 она знает, так как они являются жителями <адрес> и ранее часто отдыхали в баре «Базука», в связи с чем данные парни ей известны.

После оглашения показаний свидетель на вопрос государственного обвинителя пояснила, что был конфликт у потерпевшего с ребятами, у его друзей конфликтов не было, в остальной части показания подтвердила.

В судебном заседании свидетель Свидетель №5 пояснил суду, что в начале мая 2021 года в селе Романовка утром видел потерпевшего, он выбежал, побежал в сторону самолета, сам он шел с девушкой на работу. За потерпевшим бежали два человека. Кто-то крикнул, сказал оставить его, чтобы он бежал, потерпевший остановился, кинул в их сторону камень, они снова побежали за ним. Он драку видел, увидел потерпевшего, когда тот лежал. Он видел, как и кто наносил ФИО2. Потерпевший лежал на боку, зажат, рядом с ним было трое человек – подсудимые по делу, но точно они ли это, сказать не может, так как знает только ФИО16. Мимо них он прошел, ФИО16 сказал, что они ничего не видели, он дальше пошел. Назад он возвращался через час, увидел много людей, лежал потерпевший, который опрокинул голову.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием противоречий в показаниях свидетеля, данными в ходе судебного заседания, с его показаниями, данными в ходе предварительного следствия, были оглашены последние (том 2, л.д. 225-227), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он совместно со своей девушкой ФИО37 вышли из дома по адресу: <адрес> пошли в сторону остановки общественного транспорта. Чтобы дойти до остановки, им нужно было пройти мимо памятника и вдоль проселочной дороги за памятником. Полине нужно было ехать на автобусе на работу, а он с ней пошел, чтобы проводить ее. Из дома они вышли рано утром, примерно в 7 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ. Когда они с Полиной шли от дома в сторону памятника, то со стороны бара «Базука» рядом с памятником пробежали трое или четверо парней, в сторону проселочной тропы, по которой они с Полиной должны были тоже пройти. Точное количество парней он не запомнил, так как не считал их. Они с Полиной не рассматривали этих парней, так как для них они никакого интереса не представляли, поэтому описать их он не сможет. Парни, которые пробежали, ни ему, ни Полине ранее знакомы не были. Одного из парней он узнал визуально, так как ранее видел его в <адрес>, но его анкетные данные ему не известны, каких-либо отношений с ним он никогда не поддерживал. Ему не известно, находились ли парни в состоянии алкогольного опьянения, потому что он от них находился на значительном расстоянии и не наблюдал за их движениями. Пока парни бежали рядом с памятником, то один из них поскользнулся и упал лицом вниз, но затем быстро встал и побежал дальше за остальными, которые пробежали в сторону проселочной тропы. Они с Полиной не меняли свой курс их движения и, пройдя мимо памятника, они пошли по проселочной дороге. Идя по тропе, они увидели, что трое из ранее пробежавших мимо парней избивают одного. Данные всех этих парней ему не известны. Сейчас описать этих парней он не сможет. Парень, которого избивали, находился в позе, близкой к позе эмбриона, то есть он лежал на боку (на каком именно боку, сейчас не помнит), его ноги были согнуты и прикрывали тело от наносимых ФИО2, его руки также были согнуты и прикрывал от ФИО2 его голову. Крови на парне, которого избивали, он не видел. Когда он проходил мимо, то видел, что все трое парней, избивавших лежащего,

находятся в положении стоя. Как ему показалось, они все наносили ФИО2 ногами в области головы и тела лежащего. Подробно он не рассматривал, что именно происходит и какие ФИО2 они наносят лежащему. Из-за агрессивного поведения этих парней, которые избивали лежащего парня, не оказывавшего никакого сопротивления, ему стало страшно. Он побоялся вступиться за парня, так как с ним была его девушка, и он не хотел подвергать ее опасности. Когда они проходили мимо парней, то один из избивавших парней перестал наносить ФИО2 лежащему и обратился к нему. Это был именно тот парень, которого он ранее видел в <адрес>, но данные которого ему не известны. Он сказал ему, что тот ничего не видел, на что он промолчал и прошел дальше вместе с девушкой. Больше он не видел, что происходило с парнем, которого избивали, потому что и он и девушка не оборачивались назад. Ему не известно, продолжали ли трое парней избивать лежащего на земле. Со слов девушки ему известно, что она в сторону парней, которые избивали лежащего, не смотрела вообще, так как происходящее для нее было слишком жестоким. В настоящий момент они с девушкой расстались, она уехала на Камчатку и ему не известно, вернется ли она в <адрес>. Также ему не известны адрес ее места жительства, а также ее номер телефона, но, тем не менее, может пояснить, что девушка не смотрела на происходящее и не сможет ничего пояснить о случившемся. Он вместе с девушкой прошел до остановки, где подождал, пока она сядет на автобус. После чего он пошел домой. На остановке вместе с девушкой он провел примерно 10 минут. Возвращался домой он тем же маршрутом, что и шел к остановке. Идя по проселочной дороге в сторону памятника, он видел, что парень, которого избивали, все также находился лежа на земле, в какой позе, он не рассматривал, он не видел, были ли у него какие-то повреждения и текла ли кровь. Рядом с ним уже было много людей, мужчины и женщины, которые говорили об оказании помощи этому избитому парню, поэтому, когда он проходил мимо, то решил, что какая-либо помощь от него уже не требуется, так как рядом с пострадавшим много людей, которые собирались оказать ему помощь. Может отметить, что в этот момент он не видел среди людей парней, избивших лежащего на земле.

После оглашения показаний свидетель их подтвердил, указал, что ранее лучше помнил.

В судебном заседании свидетель Свидетель №6 пояснил суду, что в начале мая 2021 года в баре «Базука» в селе Романовка ночью он был в баре, приехал один, увидел товарищей ФИО65, ФИО4, было много людей, видел ФИО16. Конфликтов не видел. Ему никто не говорил о конфликтах. Он потом узнал о случившемся. Когда он был в баре, потерпевшего не видел. О случившемся узнал утром в «Базука».

В судебном заседании свидетель Свидетель №1 пояснил суду, что в конце апреля 2021 года втроем - он, ФИО67, ФИО9 были в пгт. Шкотово. Около трех часов ночи поехали в <адрес> в заведении «Базука». ФИО9 ближе к утру спешно покидал заведение. Он не помнит, чтобы вступал тот в конфликты. Вспоминает, что была небольшая драка из-за личной неприязни, обиды между ФИО61 и им. Какие ФИО2 были он сейчас не вспомнит, были толчки в грудь. После драки они сами разошлись, пошли в заведение за барную стойку. Людей в баре было много. Они сидели, выпивали, ничего особенного не было. К семи утра ФИО9 спешно покидал заведение, он это заметил. Они с ФИО67 вышли на улицу, он увидел, что Срегин бежит, а за ним бегут трое. Они с ФИО67 пошли в ту сторону, куда бежали ФИО9 и трое, шли не спеша, так как переживали за свое здоровье. Когда они пришли, ФИО9 лежал. Он увидел только ФИО16, спросил, зачем он это сделал, тот сказал, что этого не делал. Больше никого не видел. После драки с ФИО61 ФИО16 у него спрашивал, почему они подрались, но он не стал ничего пояснять. Он также видел, как ФИО16 наносил ФИО2 ФИО61

Обстоятельства совершенного подсудимыми преступления подтверждены в судебном заседании оглашенными протоколами следственных действий и иных документов:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ изъят материальный носитель CD-R, на котором имеется видеоотрезок продолжительностью 1 минуту 30 секунд, на котором изображено, как трое мужчин догнали одного мужчину и стали избивать его (том №, л.д. 45-49, 50);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности рядом с домом №а по <адрес> (бар «Базука») (том №, л.д. 51-54);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности с географическими координатами 43 градуса 14 минут 05 секунд северной широты, 132 градуса 27 минут 23 секунды восточной долготы (том №, л.д. 55-59);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием потерпевшего ФИО9 К.С. осмотрен участок местности, расположенный в 50 метрах в северо-восточном направлении от забора частного <адрес> в <адрес>, имеющем координаты местности 43 градуса 14 минут 05 секунд северной широты, 132 градуса 27 минут 23 секунды восточной долготы, где со слов потерпевшего ФИО9 К.С. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, ФИО3, ФИО16 И.Д. нанесли ему телесные повреждения (том №, л.д. 186-190);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием потерпевшего ФИО9 К.С. осмотрен участок местности, расположенный рядом с <адрес>, где между ФИО9 К.С. ФИО4, ФИО16 ФИО43 Я.А. начался словесный конфликт (том №, л.д. 191-195);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием потерпевшего ФИО9 К.С. осмотрен диск CD-R белого цвета, имеющий надпись Verbatim CD-R 80 min/700 mb и приобщен в качестве вещественного доказательства. На данном диске имеется видеофайл с названием «08_20210501060235», тип файла «AVI Video File (.avi)», размер 498 МБ, продолжительностью 34 минут 01 секунда. При просмотре указанного видеофайла установлено, что видеозапись производится с камеры видеонаблюдения, установленной на здании частного дома. Изображение цветное, звук отсутствует ввиду низкого качества видеозаписи, а также отдаленности происходящего на записи. Некоторые детали изображения не просматриваемы. На видеозапись наложены следующие сведения: «Camera 8», «01/05/2021», а также указано время 06:02:34 (на начало видеозаписи) и 06:36:35 на момент окончания видеозаписи. В радиус обзора видеокамеры попадает земельный участок, забор серо-зеленого цвета и прилегающая территория за забором.

00:17 (06:02:52) – на прилегающей территория за забором медленно проходит пожилой мужчина, в куртке зелёного цвета, который идет вдоль забора.

00:24 (06:02:58) – на прилегающей территория за забором бежит мужчина в цветной куртке.

Как пояснил потерпевший ФИО9 К.С. – это именно он, когда убегал от ФИО3, ФИО38 и ФИО16 И.Д. ДД.ММ.ГГГГ.

00:25 (06:03:00) – на прилегающей территория за забором за ФИО9 К.С. бежит мужчина в синей куртке.

Как поясняет потерпевший ФИО9 К.С. – в синей куртке за ним бежит ФИО4

ФИО9 К.С. и ФИО4 пробегают мимо мужчины в зеленой куртке.

00:27 (06:03:02) – ФИО4 догоняет ФИО9 К.С. и своими руками толкает его в область плеч со стороны спины, отчего ФИО9 К.С. падает на землю и из-за забора его на видеозаписи больше не видно. ФИО4 также опускается за забором.

Мужчина в зеленой куртке продолжает медленно идти, проходя мимо ФИО4 и ФИО9 К.С., также быстрым шагом мимо ФИО9 К.С. и ФИО4 проходит парень в черной куртке и белом капюшоне.

00:49 (06:03:24) – к месту, где находятся ФИО9 К.С. и ФИО4 подбегает мужчина в камуфляжной одежде.

Как пояснил потерпевший ФИО9 К.С. – в комуфляжной одежде подбежал ФИО16 И.Д.

После того, как ФИО16 И.Д. подбежал к месту, где упал ФИО9 К.С., о он наклонился, а затем поднялся. По движениям на видео понятно, что ФИО16 И.Д. совершает движения ногами поочередно, поднимая их и с силой опуская.

01:00 (06:03:35) – к месту, где находятся ФИО9 К.С., ФИО4 и ФИО16 И.Д. быстрым шагом подходит мужчина в куртке черного цвета со светлыми вставками.

Как пояснил потерпевший ФИО9 К.С. – в куртке с белыми вставками подошел ФИО3

По движениям на видео понятно, что подойдя к месту, где находились ФИО9 К.С., ФИО4 и ФИО16 И.Д., ФИО3 стал совершать движения ногами поочередно, с силой размахиваясь.

Таким образом, на видеозаписи возможно проследить, каким образом ФИО3 и ФИО16 И.Д. совершают движения своими ногами, в месте, где упал ФИО9 К.С.

01:38 (06:04:13) – поднимается ФИО4, а в область обзора видеокамеры попадают мужчина и женщина, идущие вдоль забора в сторону, где находятся ФИО9 К.С., ФИО4, ФИО16 И.Д. и ФИО3

01:47 (06:04:22) – ФИО4, ФИО16 И.Д. и ФИО3 прекратили совершать движения ногами в мете, где упал ФИО9 К.С., ФИО4 обратился к парню, который шел вместе с девушкой.

Далее парень и девушка прошли мимо происходящего вдоль забора.

ФИО16 И.Д. и ФИО3 совершили еще по одному движению ногой каждый в месте, где упал ФИО9 К.С., после чего стояли и разговаривали между собой.

02:49 (06:05:24) – ФИО4, ФИО16 И.Д. и ФИО3 ушли в сторону, с которой пришли (том №, л.д. 196-203, 204);

- заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому у ФИО4 имеются следующие телесные повреждения: кровоподтеки правого глаза, правой кисти; кровоизлияние под соединительными оболочками правого глаза, которые не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности и поэтому расцениваются как повреждения, не причинившие вреда здоровью (пункт 9 приложения к приказу Минздравсоцразвития России от ДД.ММ.ГГГГ №н.). Имеющиеся у ФИО4 телесные повреждения возникли от ударного воздействия твердым тупым предметом, в срок от 3 до 5 суток к моменту осмотра (том №, л.д. 61-62);

- заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому у ФИО3 имеются следующие телесные повреждения: кровоподтек грудной клетки справа, который не повлек за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности и поэтому расценивается как повреждение, не причинившее вреда здоровью (пункт 9 приложения к приказу Минздравсоцразвития России от ДД.ММ.ГГГГ №н). Имеющиеся у ФИО3 телесные повреждения возникли от ударного воздействия твердым тупым предметом, в срок от 4 до б суток к моменту осмотра (том №, л.д. 72-73);

- заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № , согласно которому у ФИО16 И.Д. имеются следующие телесные повреждения: ссадины правой кисти, правого коленного сустава; кровоподтек и ссадины левого коленного сустава, которые не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности и поэтому расцениваются как повреждения, не причинившие вреда здоровью (пункт 9 приложения к приказу Минздравсоцразвития России от ДД.ММ.ГГГГ

№н.). Ссадина правой кисти могла возникнуть как от ударного воздействия тупым твердым предметом, так и при падении и ФИО2 о таковой. Остальные телесные повреждения возникли в результате падения с последующим скольжением о неровную поверхность. Имеющиеся у ФИО16 И.Д. телесные повреждения давностью от 3 до 5 суток к моменту осмотра (том №, л.д. 82-83);

- заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому у ФИО9 К.С. имелись следующие телесные повреждения: тупая травма грудной клетки с развившимся пневмотораксом, которая причинила тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни (пункт ДД.ММ.ГГГГ приложения к приказу Минздравсоцразвития России от ДД.ММ.ГГГГ №н). Тупая травма грудной клетки возникла в результате ударного воздействия тупым твердым предметом, незадолго до поступления в стационар (ДД.ММ.ГГГГ), возможно при обстоятельствах, указанных в постановлении. Диагноз: «закрытый перелом девятого ребра справа. Закрытый перелом костей носа», судебно-медицинской оценке вреда здоровью не подлежит ввиду отсутствия в медицинских документах объективных данных, подтверждающих его (пункт 27 приложения к приказу Минздравсоцразвития России от ДД.ММ.ГГГГ №н) (том №, л.д. 124-126);

- заключением комиссии экспертов от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому следует, что при поступлении в КГБУЗ «Артемовская городская больница №» у ФИО9 К.С. как объективно подтвержденная имелась тупая закрытая травма грудной клетки в виде перелома девятого ребра по околопозвоночной линии справа со смещением костных отломков, проникающих в плевральную полость с повреждением ткани правого легкого и возникновением пневмоторакса. В медицинской карте № стационарного больного (локальном статусе) у ФИО9 К.С. зафиксирован отек, кровоизлияния в области головы, лица, спины. В связи с тем, что отек и кровоизлияния носят декларативный характер без указания точной локализации, количества, размеров, морфологических характеристик, экспертная комиссия лишена возможности установления точного характера повреждений (ссадина, кровоподтек), механизма образования и количества воздействий в конкретные области головы и тела. Таким образом, экспертная комиссия считает, что тупая закрытая травма грудной клетки у ФИО9 К.С. образовалась в результате не менее одного прямого локального ударного воздействия в области спины справа (в область проекции девятого ребра по околопозвоночной линии) твердым тупым предметом с ограниченной (частично ограниченной) травмирующей поверхностью, со значительной силой, возможно в период времени указанный в постановлении ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 5 часов 00 минут до 9 часов 00 минут. Тупая закрытая травма грудной клетки у ФИО9 К.С. согласно пункту ДД.ММ.ГГГГ (закрытое повреждение (размозжение, отрыв, разрыв) органов грудной полости: травматический гемоперикард или пневмоторакс, или гемоторакс, или гемопневмоторакс) Приказа Минздравсоцразвития России от ДД.ММ.ГГГГ №н по признаку опасности для жизни квалифицируется как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью. В ходе проведенных следственных действий ФИО3 указал, что нанес лежащему на животе ФИО9 К.С. множественные (не менее пятнадцати) сильные ФИО2 ногами поочередно, по голове и телу (согласно протоколу допроса подозреваемого ФИО3) нанес около пятнадцати ФИО2 ногой в область живота и таза (согласно протоколу допроса обвиняемого ФИО3) лежащему на левом боку потерпевшему нанес около пятнадцати ФИО2 ногами в область головы и тела (согласно следственного эксперимента) он и ФИО16 И.Д. наносили ФИО2 ногами, с силой сверху вниз и просто «пиная», при этом ФИО9 К.С. свернулся «калачиком», поджал ноги и стал закрывать голову, находился на левом боку, ФИО3 находился за спиной у ФИО9 К.С., при этом ФИО16 И.Д. нанес не менее десяти ФИО2 правой и левой ногами по голове, по ногам и спине, а сам нанес около десяти ФИО2 в область таза, живота и ног (согласно протоколу дополнительного допроса). Суммируя информацию, сообщенную ФИО3, в ходе проведенных следственных действий, в результате сильных ФИО2 ногами в область грудной клетки (спины) справа, лежащего на левом боку ФИО9 К.С., у последнего могла образоваться тупая закрытая травма грудной клетки. Кроме этого от ФИО2 в область головы и тела могли образоваться иные наружные повреждения (ссадины, кровоподтеки, кровоизлияния в мягкие ткани).

В ходе проведенных следственных действий ФИО4 указал, что сидя сверху на ФИО9 К.С., лежащем на спине, нанес множественные (не менее десяти) ФИО2 кулаками в

область головы, лица и тела (согласно протоколу допроса подозреваемого ФИО4), сидя рядом с лежащим на спине потерпевшим нанес восемь-десять ФИО2 рукой по лицу (согласно протоколу допроса обвиняемого ФИО4), сидя слева от потерпевшего, лежащего на спине, нанес восемь-десять ФИО2 кулаками в область лица справа и слева (согласно протоколу следственного эксперимента), ФИО9 К.С., лежащему на спине, нанес ФИО2 (не менее пяти) кулаками по лицу (согласно протоколу дополнительного допроса). Обобщая информацию, сообщенную ФИО4, в ходе проведенных следственных действий, в результате ФИО2 кулаками в область головы (лица) не могла образоваться тупая закрытая травма грудной клетки. От указанных ФИО4 ФИО2 в область головы у потерпевшего могли образоваться иные наружные повреждения (ссадины, кровоподтеки, кровоизлияния в мягкие ткани).

В ходе проведенных следственных действий ФИО16 И.Д. указал, что лежащему потерпевшему нанес лежащему на спине ФИО9 К.С. один ФИО2 по затылочной части головы правой ногой, около двух-трех ФИО2 кулаком правой руки в область части лица, затем лежа на нем сверху и продолжил наносить ФИО2, также нанес множественные (не менее десяти) сильные ФИО2 ногами, по голове, ногам, спине (согласно протоколу допроса подозреваемого ФИО16 И.Д.), лежащему на спине потерпевшему нанес три ФИО2 ногой: в затылочную область, в области бедра и спины (согласно протоколу следственного эксперимента), лежащему потерпевшему наносили ФИО2 ногами (не менее десяти ФИО2), по голове, ногам, спине, груди, с силой сверху вниз, с размаху (согласно протоколу дополнительного допроса). Обобщая информацию, сообщенную ФИО16 И.Д., в ходе проведенных следственных действий, в результате сильных ФИО2 ногами в область задней поверхности грудной клетки справа (спины) у ФИО9 К.С., у последнего могла образоваться тупая закрытая травма грудной клетки. Кроме этого от ФИО2 в область головы, бедра, могли образоваться иные наружные повреждения (ссадины, кровоподтеки, кровоизлияния в мягкие ткани).

В ходе проведенных следственных действий ФИО4 указал на условия нанесения ФИО2 потерпевшему ФИО3: множественные ФИО2 ногами с силой сверху вниз по голове и телу (не менее пятнадцати), лежащему на земле, поджавшему ноги (согласно протокола допроса подозреваемого), ФИО2 лежащему на левом боку, стоя сзади, восемь-десять ФИО2 ногами в область головы и грудной клетки (продемонстрировал в ходе следственного эксперимента), нанес множественные (десять-двенадцать) ФИО2 лежащему на земле потерпевшему, свернувшемуся «калачиком», ногами в направлении сверху вниз и пиная с размахом, по голове, в область груди, спины и живота (согласно протокола дополнительного допроса обвиняемого).

В результате действий ФИО39, исходя из показаний ФИО4, данных им в ходе следственных действий, а именно от ФИО2 в область правой задне-боковой поверхности грудной клетки (спины), у ФИО9 К.С. могла образоваться тупая закрытая травма грудной клетки. Кроме этого от ФИО2 в область головы, груди, живота могли образоваться иные наружные повреждения (ссадины, кровоподтеки, кровоизлияния в мягкие ткани).

В ходе проведенных следственных действий ФИО16 И.Д. указал на условия нанесения ФИО2 потерпевшему ФИО3, лежащему на земле нанес множественные ФИО2 ногами по лицу, ребрам и спине (согласно протокола допроса подозреваемого), лежащему на левом боку наносил ФИО2 ногой в область грудной клетки справа и в правую половину лица, в направлении сверху вниз (продемонстрировал в ходе следственного эксперимента), лежащему на земле, нанес не менее десяти ФИО2 ногами по голове, ногам, спине, груди, с силой в направлении сверху вниз (согласно протокола дополнительного допроса обвиняемого).

В результате действий ФИО39, исходя из показаний ФИО16 И.Д., данных им в ходе следственных действий, а именно от ФИО2 в область правой задне-боковой поверхности грудной клетки (спины), у ФИО9 К.С. могла образоваться тупая закрытая травма грудной клетки. От ФИО2 в область головы, груди, живота могли образоваться иные наружные повреждения (ссадины, кровоподтеки, кровоизлияния в мягкие ткани).

В ходе проведенных следственных действий ФИО3 указал на условия нанесения ФИО2 потерпевшему ФИО4, сидя сверху на лежащем на земле потерпевшему, нанес последнему ФИО2 обеими руками по голове и телу (согласно протокола допроса подозреваемого), наносил ФИО2 кулаками в область лица (согласно протокола допроса обвиняемого), множественные ФИО2 кулаками лежащему на левом боку, в область головы справа и слева (продемонстрировал в ходе следственного эксперимента), лежащему на спине нанес не менее пяти ФИО2 кулаками рук в область лица (согласно протокола дополнительного допроса обвиняемого).

В результате действий ФИО4, исходя из показаний ФИО3, данных им в ходе следственных действий, а именно от ФИО2 в область лица и грудной клетки спереди, у ФИО9 К.С. не могла образоваться тупая закрытая травма грудной клетки, в связи с недоступностью данной области для причинения воздействия. От ФИО2 в область головы, груди, живота могли образоваться иные наружные повреждения (ссадины, кровоподтеки, кровоизлияния в мягкие ткани).

В ходе проведенных следственных действий ФИО16 И.Д. указал на условия нанесения ФИО2 потерпевшему ФИО4, повалил ФИО9 К.С. на землю и наносил ФИО2 руками по лицу, а также ФИО2 ногами по телу и ногам (согласно протокола допроса подозреваемого), сидя слева от лежащего па спине потерпевшего, наносил множественные ФИО2 кулаками в лицо (продемонстрировал в ходе следственного эксперимента), лежащему па спине потерпевшему наносил множественные (не менее пяти) ФИО2 кулаками по лицу (согласно протокола дополнительного допроса обвиняемого).

В результате действий ФИО4, исходя из показаний ФИО16 И.Д., данных им в ходе следственных действий, а именно от ФИО2 по телу (без указания точной локализации), образование тупой закрытой травмы грудной клетки у ФИО9 К.С., не исключается.

От ФИО2 в область головы, груди, живота могли образоваться иные наружные повреждения (ссадины, кровоподтеки, кровоизлияния в мягкие ткани).

В ходе проведенных следственных действий ФИО3 указал на условия нанесения ФИО2 потерпевшему ФИО16 И.Д.: множественные ФИО2 ногами и руками по голове и телу, лежащему на земле потерпевшему (не менее пятнадцати) (согласно протокола допроса подозреваемого); несколько ФИО2 кулаками в область грудной клетки сзади и спереди (продемонстрировал в ходе следственного эксперимента); - лежа на левом боку нанес не менее десяти сильных ФИО2 ногой по голове, ногам, спине (согласно протокола дополнительного допроса обвиняемого).

В результате действий ФИО16 И.Д., исходя из показаний ФИО3, данных им в ходе следственных действий, а именно от ФИО2 в область правой задне-боковой поверхности грудной клетки (спины), у ФИО9 К.С. могла образоваться тупая закрытая травма грудной клетки. От ФИО2 в область головы, груди, живота могли образоваться иные наружные повреждения (ссадины, кровоподтеки, кровоизлияния в мягкие ткани).

В ходе проведенных следственных действий ФИО4 указал на условия нанесения ФИО2 потерпевшему ФИО16 И.Д.: нанес один ФИО2 кулаком в область лица, множественные ФИО2 ногами с силой сверху вниз по голове и телу (не менее пятнадцати), лежащему на земле, поджавшему ноги (согласно протокола допроса подозреваемого); лежащему на левом боку, наносил ФИО2 ногами в направлении сверху вниз в область головы и грудной клетки (двенадцать-пятнадцать ФИО2) (продемонстрировал в ходе следственного эксперимента); - нанес множественные (десять-двенадцать) ФИО2 лежащему на земле потерпевшему, ногами в направлении сверху вниз по голове и телу, в область груди, спины и живота (согласно протокола дополнительного допроса обвиняемого).

В результате действий ФИО16 И.Д., исходя из показаний ФИО4, данных им в ходе следственных действий, а именно от ФИО2 в область правой задне-боковой поверхности грудной клетки (спины), у ФИО9 К.С. могла образоваться тупая закрытая травма грудной клетки. От ФИО2 в область головы, груди, живота могли образоваться иные наружные повреждения (ссадины, кровоподтеки, кровоизлияния в мягкие ткаы) (том №, л.д. 137-149);

- рапорт оперативного дежурного МО МВД России «Большекаменский» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 7 часов 25 минут в <адрес> в районе клуба некий избитый мужчина истекает кровью, со слов сообщившего является сотрудником полиции (том №, л.д. 36);

- рапорт оперативного дежурного МО МВД России «Большекаменский» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 8 часов 05 минут экипажем СМП <адрес> госпитализирован в ГБ № <адрес> ФИО9 К.С. (том №, л.д. 37);

- рапорт оперативного дежурного МО МВД России «Большекаменский» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 05 минут поступило сообщение от дежурного ГБ-1 <адрес>, что доставлен ФИО9 К.С. с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом ребер с права, тупая травма живота, закрытый перелом костей носа. Избит в <адрес> (том №, л.д. 38).

- протоколами проверок показаний на месте (том 1, л.д. 118-129, 233-243, 87-97).

Оценив доказательства в их совокупности, суд считает виновными подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО16 И.Д. в совершении изложенного выше преступления.

Давая правовую оценку действиям подсудимых, суд исходит из установленных приведенными выше обстоятельств доказательств дела.

Суд принимает за основу показания потерпевшего и свидетелей, данные ими в судебном заседании, а также оглашенные в судебном заседании, подтвержденные свидетелями после оглашения, свидетели пояснили, что указанные в судебном заседании противоречия вызваны длительным промежутком времени между происходящими ДД.ММ.ГГГГ событиями и их допросом в судебном заседании.

Суд принимает во внимание, что ни потерпевший, ни свидетели ранее подсудимых не знали, в неприязненных отношениях не состояли, оснований для оговора не имеется.

Показания свидетелей и потерпевшего согласованные, не противоречивые, составляют целостную картину происходящих событий.

Суд не находит оснований не доверять показаниям потерпевшего и свидетелей, поскольку помимо того, что они указали, что неприязненных отношений к подсудимым не имеют, также предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в связи с чем признает их достоверными, допустимыми и относимыми к данному уголовному делу, и в своей совокупности подтверждающими вину подсудимых.

Также суд за основу принимает показания подсудимых, данных ими в ходе предварительного следствия непосредственно после события преступления, поскольку до их первого допроса ДД.ММ.ГГГГ, прошел небольшой промежуток времени, в памяти события сохранены более полно и последовательно.

Показания, данные подсудимыми непосредственно после совершения преступления, согласуются с показаниями потерпевшего и свидетелей, данными ими и оглашенными в судебном заседании.

Суд не находит доказательств о применении недозволенных методов дознания относительно подсудимых за отсутствием доказательств об указанных обстоятельствах, принимая ссылку на данный факт как линию защиты подсудимых.

Указание подсудимых на наличие причиненных им телесных повреждений сотрудниками полиции не состоятельно, не подтверждено ни одним доказательством, напротив, в судебном заседании пояснили, что претензий к сотрудникам полиции не имеют. Также судом принято во внимание, что установленные при исследовании телесные повреждения не свидетельствуют на оказание к ним физической силы, поскольку непосредственно подсудимые сами поясняют, что когда бежали за ФИО9 К.С., падали, также

ФИО16 И.Д. пояснил суду, что участвовал в «потасовке». Противоречит указание ФИО3, что его били поочередно сотрудники полиции по телу и голове, при том, что установлена одна гематома, а согласно пояснениями били не в одно место и не один раз. Суд приходит к выводу, что указание подсудимых не незаконные методы дознания является избранной ими линией защиты. Суд принимает во внимание замену защитников, проведение допросов несколько раз, подсудимые о данном факте не заявляли.

Непосредственно показания подсудимых, данные после совершения преступления, последовательны, не противоречивы, одинаково описывают событие преступления, в отличие от показаний, которые даны подсудимыми в судебном заседании и содержат множество противоречий.

Так в судебном заседании ФИО16 И.Д. пояснил, что ФИО4 вышел вместе с ФИО9 К.С. из бара, а ФИО4 напротив пояснил в суде, что после того, как ФИО9 К.С. его разбудил, он вышел не сразу, а спустя три-пять минут, после того как пил чай или кофе у бара, что является противоречием между показаниями подсудимых в судебном заседании. Вместе с тем одновременный выход ФИО4 и ФИО9 К.С. из бара подтвержден показаниями свидетеля Свидетель № 7, которая являлась работником заведения, при дачи показаний в судебном заседании была предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, оснований не доверять свидетелю у суда не имеется.

Также в судебном заседании ФИО16 И.Д. пояснил, что когда между ним и ФИО9 возникла драка и ФИО9 К.С. побежал от него, то ФИО4 стоял недалеко от ФИО3, расстояние между ними было около 40 см, а ФИО4 в судебном заседании пояснил, что не видел драку ФИО16 и ФИО9, выйдя на улицу уже видел, как ФИО65 бежит за ФИО9, а ФИО16 не видел. Указанные показания подсудимых также противоречивы, факт того, что трое бежали за ФИО9 подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами.

Противоречиями в показаниях подсудимых является и то обстоятельство, что ФИО4 указал, что ФИО40 в машине спиртное не выпивал, управлял транспортным средством в трезвом состоянии, был трезвый, на что ФИО40 пояснил, что выпивал в машине вместе с ФИО4, находился в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль, так как уверен был, что чувствует себя хорошо.

Также ФИО4 пояснил, что ФИО31 его одного пригласил в баре присесть за столик, а ФИО3 в это время находился на улице, в то время как ФИО3 пояснил, что находился с ФИО4 на улице в машине, когда ФИО31 подошел к ним и пригласил в бар за столик.

Кроме того, в судебном заседании подсудимый ФИО16 И.Д. пояснил, что когда выходил из бара, то получил ФИО2, а потом увидел, как ФИО9 К.С. на него замахнулся, при этом в судебном заседании ФИО3 пояснил, что когда ФИО16 И.Д. вышел из бара, то ФИО9 К.С. в это время давил на глаза другого человека (то есть не замахивался на ФИО16), а ФИО16 И.Д. сразу стал наносить ему ФИО2.

В судебном заседании ФИО4 указал, что у него конфликта с ФИО9 К.С. не было, одновременно поддержал показания, данные им ДД.ММ.ГГГГ с участием защитника ФИО50, в которых указал на наличие конфликта. При этом защитник в судебном заседании на вопросы суда пояснил, что вопросы следователя и ответы ФИО4 слышал, при данном допросе давления на его подзащитного не оказывалось, он перед подписанием протокола его читал.

Вышеприведенные многочисленные противоречия в показаниях подсудимых, данных в ходе судебного заседания, являются основанием для признанием за основу показаний подсудимых, данных ими в ходе предварительного следствия после совершенного преступления, в связи с отсутствием в них противоречий, их подтверждением иными допрошенными в судебном заседании лицами.

Суд полагает, что показания подсудимых, данные ими в ходе судебного следствия, являются их линией защиты, желанием смягчить наказание, избежать более строгое наказание. При этом их показания содержат много противоречий.

Действия подсудимых суд квалифицирует по пункту «а» части 3 статьи 111 Уголовного кодекса РФ, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное их хулиганских побуждений, группой лиц по предварительному сговору.

Квалифицирующий признак «из хулиганских побуждений» нашел свое подтверждение в судебном заседании в ходе допроса потерпевшего, свидетелей, подсудимых, оглашения их показаний, при допросе в судебном заседании подсудимый ФИО16 И.Д., ФИО4 пояснили, что у него конфликта с ФИО9 не было.

В силу пункта 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» под уголовно наказуемыми деяниями, совершенными из хулиганских побуждений, следует понимать умышленные действия, направленные против личности человека или его имущества, которые совершены без какого-либо повода или с использованием незначительного повода. При этом для правильного установления указанных побуждений в случае совершения виновным насильственных действий в ходе ссоры либо драки судам необходимо выяснять, кто явился их инициатором, не был ли конфликт спровоцирован для использования его в качестве повода к совершению противоправных действий. Если зачинщиком ссоры или драки явился потерпевший, а равно в случае, когда поводом к конфликту послужило его противоправное поведение, лицо не подлежит ответственности за совершение в отношении такого потерпевшего преступления из хулиганских побуждений.

Принимая во внимание пояснения подсудимых, что конфликтов между ними не было, потерпевший первым никому из подсудимых вреда здоровью не причинил, согласно пояснениям ФИО4 он ударил потерпевшего, поскольку последний не ответил на вопросы, почему его рабудил, ФИО3 пояснил, что потерпевший ему грубо ответил, оскорбил, однако доказательств оскорбления и угроз суду не представлено, ФИО16 И.Д. пояснил, что ударил ФИО9 К.С. в связи с тем, что ему показалось, что он на него замахивался, при этом данные пояснения противоречат показаниями ФИО3, данным в судебном заседании и показаниям ФИО41, данным в ходе предварительного следствия.

В связи с тем, что судом не установлен факт противоправного поведения потерпевшего, в судебном заседании ни показаниями свидетелей, ни иными доказательствами данный факт не подтвержден, доводы о необоснованном вменении квалифицирующего признака преступления «из хулиганских побуждений» безосновательны. Подсудимые действовал на почве явного неуважения к обществу и нормам морали, совершили преступление в общественном месте.

Доводы о том, что подсудимые действовали на почве личных неприязненных отношений, на почве, якобы имевшего места конфликта с потерпевшим, не находят своего подтверждения в материалах дела, поскольку из показаний подсудимых следует, что они после распития спиртных напитков совместно по предложению ФИО16 И.Д. решили избить потерпевшего.

О наличии в действиях подсудимых данного квалифицирующего признака свидетельствуют обстоятельства совершенного преступления, в том числе пренебрежение к общепринятым нормам поведения в обществе, отсутствие причин такого поведения.

ФИО3, указывая на его оскорбление ФИО9. К.С. не был лишен возможности разрешить ситуацию без применения физической силы, а не использовать данное обстоятельство для причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшему.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» также нашел свое подтверждение в судебном заседании в ходе допроса потерпевшего, свидетелей, подсудимых, оглашения их показаний, данных в ходе предварительного следствия.

Также при допросе в судебном заседании подсудимый ФИО16 И.Д. пояснил, что «они за ним побежали», где имел ввиду себя, ФИО4, ФИО65 и убегающего ФИО9, что указывает

на слаженность действий.

Суд критически относится к указанию ФИО4, который пояснил, что с ФИО16 не общается, действия были не согласованы, поскольку при дачи показаний в судебном заседании указал, что после того, как повалил ФИО9 «прибежали товарищи», пояснив, что потом прибежали ФИО65 и ФИО16, что также подтверждает их сплоченность и слаженность действий.

Все квалифицирующие признаки подтверждены как показаниями потерпевшего, свидетелей, так и иными доказательствами по уголовному делу, исследованными в ходе судебного следствия.

Суд не находит оснований для переквалификации действий подсудимых в связи с отсутствием на то законных оснований.

Вопреки показаниям ФИО4 ранее в ходе предварительного следствия ФИО16 И.Д пояснял, что ФИО4 бил ФИО9 К.С. ногами. Данные показания подтверждены и свидетелем ФИО42 в судебном заседании, оснований не доверять которым у суда не имеется. Факт того, что данный свидетель присутствовал при нанесении вреда здоровью потерпевшему, видел действия подсудимого, подтверждены показаниями ФИО4 в судебном заседании, который указал, что видел, как проходили мужчина и женщина.

Также согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 196-203, 204) ФИО4 также встает, в 6 часов 4 минуты перестает совершать действия ногами. Согласно материалам дела ФИО4 с данным видео ознакомлен. Указание на то, что ФИО4 избивал ногами также содержится в показаниях подсудимого ФИО16 И.Д., ФИО3, данных в ходе предварительного следствия, показания ФИО16 И.Д. оценены экспертами в заключении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указывают, что действиями ФИО4 не исключено образование тупой закрытой травмы грудной клетки у ФИО9 К.С. (том 3, л.д. 137-149).

Также суд принимает во внимание, что подсудимый ФИО3 вину в совершенном преступлении признал полностью, что также является доказательством вину подсудимых ФИО4 и ФИО16 И.Д., принимавших участие в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, группой лиц по предварительному сговору.

При определении меры наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность каждого виновного.

Так подсудимый ФИО3 холост, имеет на иждивении малолетних детей, имеет постоянное место жительства и регистрации, трудоустроен, ранее не судим, по месту работы и по месту жительства соседями характеризуется положительно, участковым - отрицательно. Также судом учтено, что он помогает бывшей супруге в обеспечении ее жильем.

Так подсудимый ФИО4 холост, имеет на иждивении малолетних детей, имеет постоянное место жительства и регистрации, трудоустроен, ранее не судим, по месту работы и по месту жительства соседями характеризуется положительно, участковым - отрицательно.

Так подсудимый ФИО16 И.Д. женат, имеет на иждивении двух братьев и мать, имеет постоянное место жительства и регистрации, трудоустроен, ранее не судим, по месту работы и по месту жительства соседями характеризуется положительно, участковым - отрицательно.

На учете у психиатра и нарколога подсудимые не состоят.

Вместе с тем, суд оценивает личность подсудимого ФИО16 И.Д. из представленных им в материалы дела показаний, согласно которым полагает, что последний является вспыльчивым и несдержанным, способным к совершению преступлений и правонарушений, принимая во внимание, что ФИО16 И.Д. в судебном заседании пояснил, что поскольку ФИО61 ему грубо ответил, то он его ударил, а также исходя из пояснений подсудимого в отношении ФИО2 потерпевшего, его поведение при распитии спиртных напитков,

отношение к возможности бить ногами заведомо беспомощного (судом установлено, что ФИО9 лежал, сопротивление не оказывал).

Также суд при оценке личности ФИО4 принимает во внимание указанные им обстоятельства, что он ударил ФИО9 А.А. первым при отсутствии конфликта.

В отношении ФИО3 и ФИО16 И.Д. суд также принимает во внимание указанные обстоятельства.

Также суд принимает во внимание отношение ФИО3 к соблюдению законов, после потребления алкогольных напитков его отношение к возможности управления транспортными средствами, что также неудовлетворительно характеризует личность подсудимого.

Как смягчающие наказание подсудимому ФИО3 обстоятельства в соответствии со статьей 61 Уголовного кодекса РФ суд учитывает полное признание вины, активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, выраженное в доведении органов предварительного расследования важной, существенной информации по обстоятельствам преступления, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетних детей, принесение извинений потерпевшему, возмещение ущерба потерпевшему. Также суд принимает во внимание благодарственное письмо.

Как смягчающие наказание подсудимому ФИО4 обстоятельства в соответствии со статьей 61 Уголовного кодекса РФ суд учитывает частичное признание вины, активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, выраженное в доведении органов предварительного расследования важной, существенной информации по обстоятельствам преступления, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетних детей, принесение извинений потерпевшему, состояние здоровья подсудимого, указавшего на травму руки, его поведение после совершения преступления.

Как смягчающие наказание подсудимому ФИО16 И.Д. обстоятельства в соответствии со статьей 61 Уголовного кодекса РФ суд учитывает частичное признание вины, активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, выраженное в доведении органов предварительного расследования важной, существенной информации по обстоятельствам преступления, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшему, возмещение ущерба потерпевшему, состояние здоровья подсудимого, указавшего на получение травмы, наличие на иждивении матери и братьев, его поведение после совершения преступления. Также суд принимает во внимание грамоты ФИО16 И.Д., благодарственное письмо.

Суд не учитывает в качестве смягчающего по делу обстоятельства аморальность поведения потерпевшего, поскольку указанное обстоятельство не нашло своего подтверждения в ходе рассмотрения дела по существу.

Отягчающих наказание подсудимым обстоятельств судом не установлено.

Суд не признает обстоятельством, отягчающим наказание подсудимым, совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя (часть 1.1 статьи 63 Уголовного кодекса РФ), поскольку в судебном заседании не нашло своего подтверждения то обстоятельство, что совершение преступления вызвано употреблением алкоголя.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимых, влияние наказания на их исправление, на условия их жизни и жизни их семьи, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу, что справедливым, законным и в полной мере отвечающим целям и задачам наказания будет являться назначение подсудимым наказания в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества, поскольку иной вид наказания не будет способствовать их исправлению и не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, а также данные о личности каждого подсудимого, суд не находит оснований для их освобождения от наказания, исключительных обстоятельств, в силу которых к каждому из них возможно применить статью 64 Уголовного кодекса РФ, а также оснований для применения положений статьи 73 Уголовного кодекса РФ и оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса РФ, о чем просили защитники, в том числе ФИО25 в прениях относительно своего подзащитного ФИО3

С учетом установленных судом обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса РФ, в виде активного способствования раскрытию преступления, суд назначает подсудимым наказание по правилам части 1 статьи 62 Уголовного кодекса РФ.

Суд не назначает подсудимым дополнительное наказание в виде ограничения свободы с учетом обстоятельств дела и данных о личности каждого подсудимого, полагая, что их исправление возможно путем отбытия основного наказания, о чем также указывал защитник ФИО25 в прениях относительно своего подзащитного ФИО3

В соответствии с пунктом «в» части 1 статьи 58 Уголовного кодекса РФ отбывание лишения свободы подсудимым следует назначить в исправительной колонии строгого режима.

В судебном заседании подсудимым ФИО3 и его защитником не представлено доказательств о неудовлетворительном состоянии здоровью, позволивших суду смягчить наказание, напротив на вопрос суда подсудимый пояснил, что хронических заболеваний не имеет.

Довод защитника ФИО28 о самозащите ФИО16 И.Д. при нанесении ФИО2 потерпевшему ФИО9 К.С. около бара «Базука» не нашел подтверждения в судебном заседании, напротив все подсудимые пояснили, что нанесли потерпевшему ФИО2 первыми. Подсудимый ФИО3 также пояснил, что как только ФИО16 И.Д. вышел из бара, то стал наносить ФИО2 К.С.

Вопреки указанию подсудимого ФИО4 и его защитника ФИО50, что ФИО4 ФИО9 А.А. бил только по лицу, опровергается показаниями подсудимого ФИО16 И.Д., ФИО43, оглашенными в судебном заседании, показаниями свидетеля ФИО42, иными представленными в материалы дела доказательствами.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со статьей 81 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 296, 297, 302-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

приговорил:

признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 111 Уголовного кодекса РФ и назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы.

Меру пресечения в отношении ФИО3 изменить на заключение под стражу. Под стражу взять в зале суда и содержать его в ФКУ СИЗО – 1 ГУФСИН России по <адрес> до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок наказания ФИО3 время содержания его под стражей в качестве меры пресечения в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день содержания под стражей за один

день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима; время нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы; время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по дату вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 111 Уголовного кодекса РФ и назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы.

Меру пресечения в отношении ФИО4 изменить на заключение под стражу. Под стражу взять в зале суда и содержать его в ФКУ СИЗО – 1 ГУФСИН России по <адрес> до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок наказания ФИО4 время содержания его под стражей в качестве меры пресечения в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима; время нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы; время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по дату вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 111 Уголовного кодекса РФ и назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы.

Меру пресечения в отношении ФИО5 изменить на заключение под стражу. Под стражу взять в зале суда и содержать его в ФКУ СИЗО – 1 ГУФСИН России по <адрес> до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок наказания ФИО5 время содержания его под стражей в качестве меры пресечения в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима; время нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы; время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по дату вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу - два окурка сигарет, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств следственного отдела по городу Большой Камень следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, надлежит уничтожить; куртку камуфляжную зеленого цвета, штаны зеленого цвета, кофту зеленого цвета, кофту синего цвета, штаны синего цвета, куртку синего цвета, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств следственного отдела по городу Большой Камень следственного управления следственного комитета Российской Федерации по <адрес>, надлежит возвратить владельцам по принадлежности; образец крови ФИО3, образец крови ФИО4, образец крови ФИО16 И.Д., образец крова потерпевшего ФИО9 К.С., буккальный эпителий потерпевшего ФИО9 К.С., хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств следственного отдела по городу Большой Камень следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, надлежит уничтожить; диск, находящийся в материалах уголовного дела, надлежит хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Приморский краевой суд через Шкотовский районный суд Приморского края в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденными - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционных жалоб, осужденные вправе в течение десяти суток со дня вручения им копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления либо иной жалобы, затрагивающий его законные права и интересы, письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.В. Федорова

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».